

Pierre Minoves

Révisions Collège d'Europe

Session d'admission pour l'année scolaire 2019-2020

Plan

Partie 1 : Connaissance de l'Union Européenne

Actualité

- Cadre Financier Pluriannuel
- Coronabonds
- Garantie Plan de chômage partiel nationaux
- Débat sur la création d'une protection civile européenne
- Mesures de l'UE pour répondre à la crise économique de sortie du coronavirus
- Mise en place de l'article 7 du TUE
- Actualité autour de la transparence
- Organe éthique et droit d'initiative du Parlement

Notions Générales

- Cadre Financier Pluriannuel
- Coronabonds
- Compétences de l'UE
- Compétences de l'UE en matière de santé
- Procédure article 7 TUE
- Clause dérogatoire Générale
- Organes chargés de la réponse de l'UE en cas de crise
- Source du droit de l'Union Européenne
- Conseil Européen
- Compétences de la CJUE
- Projet de Parquet Européen et architecture de la lutte contre la fraude/corruption/détournements de fonds
- Mécanisme Européen de stabilité
- La conférence sur l'avenir de l'Europe
- Les traités qui organisent l'Union Européenne
- Social Policy of the EU: The European pillar of social rights / Social Scoreboard
- La protection des droits fondamentaux au sein de l'Union européenne
- Parlement Européen : équilibre politique / Résultats élections françaises
- Procédure législative
- Actes de l'Union Européenne
- Acte possible du parlement européen
- Principe de subsidiarité
- Système Electoral Européen = Histoire des élections européennes + Débat autour du Spitzenkandidat + Débat autour des listes transnationales
- Eclairage et Compréhension de l'action européenne pour contrer la crise
- Principaux chantiers de la Commission Van der Leyen
- Green Deal
- Institution de l'UE
- La citoyenneté européenne
- Grands principes du droit de l'UE
- Présidence du Conseil de l'Union Européenne
- Groupe de Visegrad

Transparence

- Base Juridique de la transparence, de la relation entre lobby et administration
- Voir le portefeuille de Vera Jourova sur la transparence et ce qu'elle veut faire de son mandat
- La médiatrice Européenne : son rôle, son histoire et son fonctionnement : Principe d'intégrité public
- Le registre européen de transparence : transparence des activités de lobbying
- Réforme Kinnock : Transparence de l'administration « La promotion d'une nouvelle gouvernance européenne »
- Sponsoring des présidences tournantes du conseil de l'union européenne : fondements et enjeu
- Enjeu Ethique / Scandale Européen
- Action de Transparency International Union Européenne
- Corporate Europe Observatory
- Lobby Control

Partie 2 : Connaissance du parcours Politique Du Collège d'Europe et Motivation

Actualité	
Cadre Financier Pluriannuel	- Négociations autour du MFF (Multiannual Financial Framework) pour la période 2021-2027 : La « Cohesion Money » va représenter au minimum 1/3 du prochain MFF dont les modalités vont être redéfinies du fait de la nécessité de financer une réponse à la crise du Covid-19. A la date du 30 mars les contours de ce dernier ne sont toujours pas connus - Ursula Van der Leyen a annoncé vouloir faire du prochain Cadre Financier Pluriannuel (CFP) de l'Union Européenne un nouveau Plan Marshall visant à soutenir l'économie durement frappée par la crise.
Coronabonds	14 états sur 19 membres de la zone euro sont favorables à l'utilisation d'un tel outil. - Sujet d'un débat houleux entre EM notamment lors du Conseil Européen du 26 mars - L'Allemagne et les Pays-Bas seraient contre dans la mesure où ils ont peur que cela serve aux états du sud pour creuser leur déficit en ayant la garantie des états du nord - VDL : d'abord contre et cela a eu comme conséquence de s'attirer les foudres de l'Italie et au final s'est dit prête à utiliser tous les outils possibles sans faire référence au coronabonds directement 2 commissaires européens se sont prononcés en faveur du mécanisme des coronabonds en critiquant la position de l'Allemagne. Sans en appeler directement à l'Allemagne, les commissaires européens au Marché intérieur Thierry Breton et à l'Économie, Paolo Gentiloni, demandent aux 27 États membres de l'UE de faire preuve de « solidarité » en créant un fonds européen financé par l'impôt et capable d'émettre des obligations à long terme, dans une tribune publiée en Allemagne par la Frankfurter Allgemeine Zeitung et Le Monde en France. Selon les commissaires, ce fonds ne devrait toutefois servir qu'à financer le développement économique après la crise. - Lors du Conseil de l'UE les du 9 avril les ministres des finances de l'UE ne se sont pas accordés sur les coronabonds mais sur un fond de relance dont les modalités n'ont pas encore été définies 11 avril : positions de certaines personnalités européennes dans le courant du weekend du 10 au 13 avril (weekend de paques) - Italian Prime Minister Giuseppe Conte on Friday evening threatened to block a planned statement from EU leaders on their response to the crisis, unless they agree to use so-called corona bonds to help with economic recovery. The deal finance ministers struck late Thursday to provide more than €500 billion of financial assistance was just "a first step," Conte said in a televised speech, stressing he wanted a "more ambitious" solution by pooling eurozone debt risk via corona bonds. "We will fight to get the eurobonds," he said - Former European Commission chief Jean-Claude Juncker waded into the debate Saturday, telling German daily Die Welt in an interview it would be "a mistake to abandon the introduction of corona bonds now." But, he added, "I also agree with those who say that the answer now cannot be unilateral corona bonds, but a package of measures, as decided by the finance ministers." And a warning: If countries in northern Europe "continue to denigrate, insult and rant against the southern countries, the populists will emerge victorious, at least in the south," Juncker warned, saying the situation called for countries to "show solidarity and sometimes just keep our mouths shut."
Garantie des plans de chômage partiel nationaux	06/04 : Les Ministres des Finances de l'Union Européenne devront également se prononcer sur la création d'un instrument voulu par la Commission pour garantir jusqu'à 100 milliards d'euros les plans nationaux de chômage partiel. 9/04 : validation de l'instrument SURE par le conseil de l'union européenne visant à garantir les plans nationaux de chômage partiel
Débat sur la création d'une protection civile européenne	Charles Michel président du Conseil Européen s'est dit favorable à la création d'une protection civile européenne pour avoir une unité de commandement en cas de crise similaire permettant par exemple la gestion commune des équipements médicaux cela aurait pour avantage une meilleure anticipation de la crise et une plus grande solidarité
Mesures de l'Union Européenne pour répondre à la crise économique dès suite du coronavirus	12 mars : BCE annonce un plan de 750 milliards d'euros de rachats pour soutenir les Etats - Création d'un fond d'investissement pour financer la recherche pour un vaccin en levant 140 millions d'euros de fonds publics et privés pour trouver un vaccin contre le Covid-19. 23 mars Mise en place de la clause dérogatoire générale pour sortir du Pacte de Stabilité et de Croissance et possibilité donner aux Etats de dégeler les sommes préalablement gelés dans le cadre du CFP pour disposer de liquidités directement à injecter dans l'économie 26 mars : 2 outils ont été adoptés par le Parlement et le Conseil sur proposition de la Commission dans le cadre de ce vote du 26 mars à savoir :

	▪ Un projet d'investissement de 37 milliards d'euros ▪ L'élargissement du champ d'application du Fonds de solidarité de l'UE à hauteur de 800 millions d'euros, afin que les pays de l'UE puissent y puiser dans le cas d'une urgence de santé publique, telle que l'épidémie de COVID-19. ▪ Article présentant ces deux dispositions européennes et l'origine de leur financement : https://www.euractiv.fr/section/sante-modes-de-vie/news/eu-parliament-votes-financial-assistance-for-countries-affected-by-covid-19/ • 26 mars : Conseil Européen. Les chefs d'Etat et de gouvernement ont par ailleurs donné aux ministres des Finances des pays de la zone euro un délai de deux semaines pour leur faire parvenir des propositions pour faire face aux conséquences économiques de la crise dont la première réunion à lieu le 7 avril • 6 avril : La Commission européenne a étendu le 6 avril le cadre temporaire de dérogation aux règles en matière d'aides d'États qu'elle a mis en place le 19 mars. Les 27 peuvent désormais renforcer leur soutien aux secteurs médical et de la recherche, ainsi que certaines aides ciblées aux entreprises et salariés (report de paiement d'impôts et subventions salariales) • 9 avril : La Commission prépare un cadre européen pour les applications de traçage des citoyens pour lutter contre l'épidémie – L'exécutif a publié ses recommandations. Il prévoit la présentation d'une boîte à outils pour des applications d'information, d'avertissement et de pistage pour le 15 avril. Élaborées par les États membres (via le réseau eHealth des autorités de santé) et la Commission, ces lignes directrices portent sur la conception des applications d'un côté et sur l'utilisation de données « anonymisées et agrégées » de l'autre. Bruxelles dit préférer les données de contact (en particulier via Bluetooth) à celles de suivi des individus. Les données télécoms doivent être supprimées 90 jours après la fin de la crise. La Commission promet de nouvelles recommandations sur la vie privée. Les États membres sont censés avoir détaillé leurs plans actuels pour hier, le 8 avril. Leurs homologues et l'exécutif ont une semaine pour les commenter. L'exécutif demande aux États un premier rapport sur leurs actions liées à ses recommandations pour le 31 mai. • 9 avril : Plan de soutien de l'économie de 540 milliards d'euros. Après deux jours de négociation, la réunion de l'Eurogroupe – la deuxième en trois jours – a acté le 9 avril au soir un compromis sur le déclenchement de trois instruments pour aider les États à affronter la crise du coronavirus. Trois outils sont développés + l'existence d'un fond de relance ○ Une ligne de crédit du Mécanisme européen de stabilité (jusqu'à 240 milliards). L'instrument du MES sera accessible à chaque État, à hauteur de 2 % de son PIB. Les conditionnalités seront légères : le pays soutenu devra affecter l'argent reçu à la lutte contre la pandémie ou ses conséquences économiques, puis s'engager à revenir à une bonne gestion budgétaire ○ Un fonds de garantie paneuropéen hébergé à la Banque européenne d'investissement (200 milliards), ○ L'instrument Sure de soutien aux dispositifs nationaux de chômage partiel (100 milliards). ○ La déclaration finale de l'Eurogroupe acte également le principe d'un « recovery fund » pour soutenir la relance économique dans un second temps. Paris, qui avait fait de la présence d'un dispositif exceptionnel supplémentaire pour faire face à cette crise une condition sine qua non du compromis, s'est félicité de cette avancée (voir la proposition faite par Bercy le 1er avril). Mais le montant et le fonctionnement du fonds ne sont pas encore définis. Le texte évoque un dispositif « temporaire » et « ciblé », qui permettrait d'« étaler dans le temps » le coût de la crise. Le fonds pourrait être alimenté par des « instruments financiers innovants ». La notion de mutualisation de la dette – chiffon rouge pour des États comme les Pays-Bas – ne figure donc pas dans le document issu de la réunion. « Il doit y avoir une discussion sur les modalités de financement, a expliqué à la presse le ministre français des Finances Bruno Le Maire. Mais le texte dit deux choses : qu'on étale les coûts. Or, pour étaler les coûts je ne connais que la dette. Et qu'il y aura de nouvelles sources de financements. Or, la seule qui n'existe pas en Europe c'est la dette commune. »
Mise en place procédure article 7 du TUE	• Pour la Pologne par la Commission • Pour la Hongrie par le Parlement • Pologne et la Hongrie se soutiennent donc il ne pourra pas y avoir de sanction dans la mesure où besoin d'unanimité
Actualité autour de la transparence	• 3 Avril : Le Parlement européen relance les négociations sur le registre obligatoire pour les lobbys – La conférence des présidents du Parlement européen a décidé, le 2 avril, de relancer les négociations sur le registre de transparence obligatoire (relire notre article). Comme attendu, les deux co-négociatrices seront Danuta Hübner et Katarina Barley. Elles informeront le reste du Parlement via un groupe de contact comprenant un membre de chaque groupe

	politique. Selon nos informations, certains membres de ce groupe ont déjà été nommés : Wladimir Cimoszewicz (Socialistes & Démocrates), Rainer Wieland (Parti populaire européen), Maite Pagazaurtundua (Renew Europe) et Daniel Freund (Verts). • Semaine du 8 avril : ○ Věra Jourová, Commission vice president for values and transparency congratulated the Parliament's newly appointed negotiators on Twitter, saying that she is looking "forward to relaunch the negotiations asap." She also said that lobbying transparency "remains a key priority — and applies also to virtual meetings!" ○ The Council has delayed its response to the European Ombudsman about sponsorship of presidencies for one month due to the coronavirus crisis. Context: In January — which feels like eons ago — the European Ombudsman recommended that the Council "issue guidance to Member State governments concerning their use of sponsorship to fund the costs of holding the Council Presidency." The rub is that corporate sponsors of the rotating presidency can be misinterpreted by citizens, making it look like the EU (or some of its institutions) are for sale and beholden to undue influence. The Council had until April 6 to respond, but says it needs another month due to the pandemic, according to the ombudsman's office. New Council documents obtained by the Corporate Europe Observatory reveal that Germany's upcoming presidency has already "concluded some smaller local business sponsorship contracts aiming to promote regional interests, supporting informal regional events." The document dated January 31 is interesting because earlier that month, the German government responded to questions from MPs about this subject, stating that it was not aware of plans to secure sponsorships, even of local products. The documents also reveal that Croatia, which currently holds the rotating presidency, intended to only secure "a limited number of sponsorship contracts with local business." However, it has since secured sponsorships with 15 businesses, including car companies Citroën and Peugeot. And finally, in light of the European Ombudsman's request for the Council to issue recommendations, the documents reveal that "many delegations supported the possibility to issue guidance on sponsorship." Some delegations stressed that "such guidance should be general and of a non-binding nature and that any decision in this regard should belong to each Presidency, based on a case-by-case assessment"
Organe d'éthique et droit d'initiative du Parlement	• Principe de l'organe éthique : la mise en place en place d'un organe éthique fait partie des missions de la Commissaire Vera Jourova pendant son mandat. Emmanuel Macron s'était prononcé en faveur de la mise en place d'une instance similaire à la HATVP au niveau européen. • Actualité autour de l'organe éthique : ○ Dispute entre commissions parlementaires sur l'organe éthique indépendant et le droit d'initiative du Parlement – L'offensive était prévisible. Selon nos informations, la commission des Affaires juridiques (Juri) souhaite être associée à deux des rapports d'initiative préparés par la commission des Affaires constitutionnelles (Afco) : celui sur la mise en place d'un organe éthique indépendant et celui sur le droit d'initiative du Parlement européen. Dans un courrier à son homologue d'Afco consulté par Contexte, le président de Juri rappelle que le travail sur l'organe éthique découle en partie de l'examen des conflits d'intérêts des candidats commissaires européens à l'automne dernier – examen qui avait été mené par sa commission (relire notre article). Quant au droit d'initiative du Parlement, il ne sera effectivement mis en place que via une modification de l'accord interinstitutionnel sur le « mieux légiférer », sur lequel Juri a des compétences. Les deux commissions vont maintenant négocier pour trouver un terrain d'entente. Afco devra également parlementer sur deux autres dossiers : celui qui concerne les dialogues citoyens, sur lequel dépend de la commission des Pétitions ; et celui sur la mise en place de l'article 50, dont le calendrier est contesté par les commissions du Commerce international et des Affaires étrangères.

Notions Générales	
Cadre Financier Pluriannuel	- Le cadre financier pluriannuel (CFP) est le budget à long terme de l'UE. Il fixe les limites des dépenses de l'UE - dans l'ensemble et aussi pour différents domaines d'activité - pour une durée d'au moins cinq ans. - Les objectifs du CFP sont les suivants : - Aligner les dépenses de l'UE sur ses priorités politiques - Assurer la discipline budgétaire au niveau de l'UE - Faciliter l'adoption du budget annuel de l'UE - Permettre une plus grande prévisibilité des finances de l'UE
Coronabonds	- Les coronabonds seraient l'émission d'obligations paneuropéennes et non plus nationales en lien avec le financement des aides liées à la crise du coronavirus - Exemple : plutôt que l'Italie émette X euros d'obligation pour financer son plan d'aide aux entreprises, l'ensemble des obligations émises pour financer ces aides mises en place par les Etats européens serait mutualisées et ce serait une institution créée ad hoc qui émettrait X euros d'obligation au nom des pays engagés dans cette institution - Outil permettant de rassurer les marchés financiers les Etats étant garant entre eux de la stabilité financière de l'ensemble des membres et réduisant l'effet des spreads entre Etat Membres. - Plusieurs possibilités pour émettre ces bonds : soit création d'une structure ad hoc soit par le biais notamment de la Banque Européenne d'Investissement comme demandé par la France
Compétences de l'UE	- L'Union européenne (UE) ne possède que les compétences qui lui sont attribuées par les traités (principe d'attribution). En vertu de ce principe, l'UE peut agir uniquement dans les limites des compétences qui lui ont été attribuées par les pays de l'UE dans les traités pour atteindre les objectifs que ces traités établissent. Toute compétence non attribuée à l'UE dans les traités appartient aux pays de l'UE. Le traité de Lisbonne clarifie la répartition des compétences entre l'UE et les pays de l'UE. Il existe 3 grands types de compétences : - Les compétences exclusives - Les compétences partagées - Les compétences d'appui. <u>Les compétences exclusives</u> [article 3 du traité sur le fonctionnement de l'UE (TFUE)] : l'UE est la seule à pouvoir légiférer et adopter des actes contraignants dans ces domaines. Les pays de l'UE ne sont pas habilités à le faire eux-mêmes, sauf si l'UE les autorise à mettre en place ces actes. L'UE dispose d'une compétence exclusive dans les domaines suivants : - L'union douanière - L'établissement de règles de concurrence nécessaires au fonctionnement du marché intérieur - La politique monétaire pour les pays de l'UE dont la monnaie est l'euro - La conservation des ressources biologiques de la mer dans le cadre de la politique commune de la pêche - La politique commerciale commune - La conclusion d'accords internationaux sous certaines conditions. <u>Les compétences partagées</u> (article 4 du TFUE) : l'UE et les pays de l'UE sont habilités à légiférer et à adopter des actes contraignants. Cependant, les pays de l'UE ne peuvent exercer leur compétence que dans la mesure où l'UE n'a pas exercé ou a décidé de ne pas exercer la sienne. La compétence partagée entre l'UE et les pays de l'UE s'applique aux domaines suivants : - Le marché intérieur - La politique sociale, pour les aspects définis de façon précise dans le traité exclusivement - La cohésion économique, sociale et territoriale (politique régionale) - L'agriculture et la pêche (à l'exclusion de la conservation des ressources biologiques de la mer) - L'environnement - La protection des consommateurs - Les transports - Les réseaux transeuropéens - L'énergie - L'espace de liberté, de sécurité et de justice - Les enjeux communs de sécurité en matière de santé publique, pour les aspects définis dans le TFUE uniquement - La recherche, le développement technologique et l'espace - La coopération au développement et l'aide humanitaire.

	• <u>Les compétences d'appui</u> (article 6 du TFUE) : l'UE ne peut intervenir que pour soutenir, coordonner ou compléter les actions des pays de l'UE. Les actes juridiquement contraignants de l'UE ne doivent pas nécessiter une harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des pays de l'UE. Les compétences d'appui se rapportent aux domaines politiques suivants ○ La protection et l'amélioration de la santé humaine ○ L'industrie ○ La culture ○ Le tourisme ○ L'éducation, la formation professionnelle, la jeunesse et le sport ○ La protection civile ○ La coopération administrative. • <u>Les compétences particulières</u> : l'UE peut prendre des mesures pour veiller à ce que les pays de l'UE coordonnent leurs politiques économiques, sociales et de l'emploi au niveau européen. • <u>La politique étrangère et de sécurité commune (PESC)</u> se distingue par des caractéristiques institutionnelles spécifiques, comme la participation limitée de la Commission européenne et du Parlement européen au processus décisionnel et l'exclusion de toute activité législative. Cette politique est définie et mise en place par le Conseil européen (composé des chefs d'État ou de gouvernement des pays de l'UE) et par le Conseil (composé d'un ministre de chaque pays de l'UE). Le président du Conseil européen et le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité représentent l'UE en matière de politique étrangère et de sécurité commune. • <u>L'exercice des compétences de l'UE est soumis à deux principes fondamentaux</u> figurant à l'article 5 du traité sur l'Union européenne : ○ Le principe de proportionnalité : le contenu et la forme de l'action de l'ue n'excèdent pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs des traités ○ Le principe de subsidiarité : dans les domaines qui ne relèvent pas de sa compétence exclusive, l'ue intervient seulement si, et dans la mesure où, l'objectif d'une action envisagée ne peut pas être atteint de manière suffisante par les pays de l'ue, mais peut l'être mieux au niveau de l'ue.
Compétences de l'UE en matière de santé	• L'UE ne dispose que d'une compétence d'appui et s'attache donc à coordonner au mieux l'action des Etats membres. • Comme l'indique l'article 168 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), la santé est une compétence communautaire d'appui : l'UE "encourage la coopération" et "complète les politiques nationales" • Possibilité tout de même de mettre en place une « réaction politique en situation de crise » (IPCR). Son but : permettre un meilleur partage de l'information entre les gouvernements. Dans cette optique, les institutions européennes disposent de plusieurs outils ○ Mécanisme contre les menaces transfrontières graves pour la santé dans l'UE, mis en place en 2013 après l'épidémie de H1N1 de 2009 ○ Système d'alerte et de réponse pour la prévention et le contrôle des maladies transmissibles.
Procédure article 7 TUE	• Sur proposition d'1/3 des EM, du parlement européen ou de la Commission le Conseil de l'UE peut constater qu'il existe un risque clair de violation grave par un EM des valeurs visées à l'article 2. Le Conseil peut alors décider de suspendre des droits découlant des traités concernant ces EM comme le droit de vote
Clause dérogatoire Générale	L'exécutif européen accorde la flexibilité budgétaire maximale aux Etats membres : La Commission européenne a déclaré le 20 mars qu'elle activait la "clause dérogatoire générale" du pacte de stabilité et de croissance. Il s'agit d'une disposition permettant aux Etats de s'écarter significativement de leurs obligations budgétaires. Le but est d'autoriser les EM à lancer des dépenses publiques pour lutter contre l'épidémie de coronavirus et soutenir leur économie dans la crise actuelle. Les ministres des finances ont approuvé cette clause.
Organes chargés de la réponse de l'UE en cas de crise	• Ces deux mécanismes pourraient être fusionner pour créer une véritable protection civile européenne avec un renforcement de ces prérogatives ○ Mécanisme de protection civile : soutient les EM pour sauver des vies lors catastrophes naturelles, incendies ou évacuer ressortissants de l'UE. ○ Centre européen de coordination de la réaction d'urgence (CERU) : coordonne l'acheminement de l'aide vers les pays touchés par catastrophes naturelles ou humaines. C'est lui qui coordonne aujourd'hui la lutte contre le Corona. https://www.bruxelles2.eu/2020/02/dans-la-salle-de-crise-de-lunion-europeenne-a-lheure-du-coronavirus/

Source du droit de l'Union Européenne	• Différentes sources ○ Le traité sur l'Union européenne (traité UE); Le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE); et leurs protocoles (37 protocoles, 2 annexes et 65 déclarations sont annexés aux traités afin d'apporter des précisions, sans être intégrés dans le corps du texte juridique) ○ La charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ○ Le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique (Euratom), qui demeure en vigueur en tant que traité distinct ○ Les accords internationaux ○ Les principes généraux du droit de l'Union : Les traités font très peu de références aux principes généraux du droit de l'Union. Ces principes ont été essentiellement développés par la jurisprudence de la Cour (sécurité juridique, équilibre institutionnel, confiance légitime, etc.). Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour est également à l'origine de la reconnaissance des droits fondamentaux en tant que principes généraux du droit de l'Union. Cette jurisprudence est désormais consacrée à l'article 6, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne, qui fait référence aux droits fondamentaux, tels qu'ils sont garantis par la CEDH et tels qu'ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres, ainsi que de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne (voir fiche 4.1.2). ○ Les actes de droit dérivé ou secondaire. Ces actes sont les suivants : le règlement, la directive, la décision, la recommandation et l'avis. Les institutions de l'Union ne peuvent arrêter de tels actes juridiques que si une disposition des traités leur en confère la compétence. • Hiérarchie des normes ○ Les traités et les principes généraux occupent le sommet de la hiérarchie des normes (droit primaire). Depuis l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne le 1er décembre 2009, la même valeur est reconnue à la charte des droits fondamentaux. Les accords internationaux conclus par l'Union y sont subordonnés. À un rang inférieur, on trouve le droit dérivé : celui-ci n'est valide que s'il respecte les normes de rang supérieur. ○ Hiérarchie des normes du droit dérivé de l'Union : Une hiérarchie des normes du droit dérivé est établie par les articles 289, 290 et 291 du traité FUE entre les actes législatifs, les actes délégués et les actes d'exécution. ▪ Sont définis comme étant des actes législatifs les actes juridiques adoptés conformément à une procédure législative, ordinaire ou spéciale. ▪ En revanche, les actes délégués sont des actes non législatifs de portée générale qui complètent ou modifient certains éléments non essentiels de l'acte législatif. Le pouvoir d'adopter ces actes peut être délégué à la Commission par le législateur (Parlement et Conseil). L'acte législatif délimite les objectifs, le contenu, la portée et la durée de la délégation de pouvoir, ainsi que, le cas échéant, des procédures d'urgence. Par ailleurs, le législateur fixe les conditions auxquelles la délégation est soumise, qui peuvent être le droit de révocation de la délégation, d'une part, et le droit d'exprimer des objections, d'autre part. ▪ Les actes d'exécution sont généralement adoptés par la Commission, à laquelle la compétence d'exécution est conférée par les actes juridiquement contraignants nécessitant des conditions uniformes d'exécution. Dans des cas spécifiques dûment justifiés et dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité commune uniquement, les actes d'exécution sont arrêtés par le Conseil. Lorsqu'un acte de base est adopté selon la procédure législative ordinaire, le Parlement européen ou le Conseil peut à tout moment indiquer à la Commission que, selon lui, un projet d'acte d'exécution excède les compétences d'exécution prévues dans l'acte de base. Dans ce cas, la Commission doit revoir le projet d'acte en question.
Conseil Européen	• Pour info : le Conseil européen se réunit au moins deux fois par semestre, ses réunions souvent appelées "sommets de l'UE", se tiennent à Bruxelles, dans le bâtiment Europa. Le Président (Charles Michel) peut également convoquer des réunions extraordinaires du Conseil européen (ce qui est le cas pour la crise du coronavirus). • Contrairement à la présidence tournante du Conseil de l'UE, le président du Conseil européen est élu pour deux ans et demi, renouvelable une fois. Il ne peut exercer un mandat national. Il a pour mission d'animer les travaux des chefs d'Etat et de gouvernement.

Compétences de la CJUE	• Un premier type de recours existe contre un Etat Membre ◦ Recours en manquement : Commission ou un EM peut saisir la CJUE contre un EM • Trois types de recours contre les institutions européennes ◦ Recours en annulation : le conseil de l'UE, la Com et le Parlement peuvent saisir la CJUE dans un délai de deux mois pour demander l'annulation d'un acte qui serait contraire aux traités, possible aussi pour les citoyens dans le cadre de mesure directe ou individuelle ◦ Recours en Carence : les EM et les autres institutions de l'UE peuvent saisir la CJUE pour alerter sur le fait que la Com, le Conseil ou le Parlement n'ont pas pris un acte qu'ils devaient prendre ◦ L'action en réparation : l'Union doit réparer les dommages causés à une personne physique ou morale du fait de son action ou inaction • Une dernière prérogative à savoir Question préjudicielle que peuvent lui poser les juridictions des EM s'ils ont besoin d'avoir un éclairage sur une disposition du droit de l'UE qui ne leur apparaît pas claire et à laquelle ils sont confrontés dans le cadre d'un procès.
Projet de Parquet Européen et architecture de la lutte contre la fraude/corruption/détournements de fonds européens	• Postulat de base : Dans une communication de 2011, la Commission remarque que : "Du fait des différences entre les cadres juridiques des États membres et des entraves aux enquêtes transfrontalières (d'ordre opérationnel et organisationnel) qui en résultent, les intérêts financiers européens ne sont pas protégés de manière uniforme dans l'ensemble de l'Union." La Commission rapporte que 60% des procureurs nationaux interrogés dans le cadre d'une enquête menée en 2011 considèrent que la dimension européenne est un facteur handicapant et 54% limitent donc leurs enquêtes aux éléments nationaux. • Histoire : Le Parquet européen est entré en vigueur le 20 novembre 2017 et concerne 22 EM qui ont accepté et reconnu son autorité. Devrait être opérationnel au plus tôt en Novembre 2020 • Organisation : la Roumaine Laura Codruta Kövesi prendra la direction du Parquet Européen. Chaque Etat membre disposera par ailleurs d'un procureur européen, choisi par le Conseil parmi trois candidatures soumises par chaque Etat membre. Le collège des procureurs européens sera désigné pour six ans (avec une rotation partielle tous les trois ans) et sera épaulé de procureurs européens délégués dans chaque pays, chargés de mener les enquêtes et les poursuites pénales en lien avec les autorités nationales. • Fonction : Le Parquet européen aura le pouvoir d'enquêter et d'engager des poursuites concernant des infractions portant atteinte au budget de l'UE, telles que la fraude, la fraude transfrontière à la TVA, la corruption ou le blanchiment de capitaux. • Architecture de la lutte contre la fraude et lien avec les autres institutions européennes ◦ L'OLAF : Bien que muni d'un pouvoir d'enquête indépendant, l'Office européen de lutte anti-fraude n'émet que des "recommandations", que les Etats membres sont ensuite libres de suivre ou non. De plus, l'OLAF est limité aux enquêtes administratives, ce qui ne sera pas le cas du Parquet. Ce dernier pourra en outre directement mener des poursuites à l'échelle nationale, en respectant les lois en vigueur dans l'Etat membre. ◦ Eurojust : A la différence du Parquet européen, Eurojust n'a pas de pouvoir juridictionnel. Son rôle est d'améliorer la coopération et la coordination entre les autorités judiciaires, il ne peut procéder lui-même aux enquêtes ou aux poursuites.
Mécanisme Européen de stabilité	• <u>Histoire</u> : ◦ Fusion de FESF et du MESF : Le Fonds européen de stabilité financière (FESF) ainsi que le Mécanisme européen de stabilité financière (MESF) ont été créés dans l'urgence en 2010 pour affronter dans les meilleurs délais la gravité de la crise économique au sein de l'Union européenne. Ces deux mécanismes étaient des instruments ponctuels, instaurés temporairement. N'ayant aucune légitimité juridique, ils ont été fusionnés et consacrés sur forme de traité pour donner naissance au MES qui reprend leurs fonctions. Elles existent donc toujours mais sont désormais réunies en une seule et même entité juridique et renforcées par le fonctionnement du MES. ◦ Date de création : Le Mécanisme européen de stabilité est entré en vigueur le 27 septembre 2012 • <u>Principes</u> : Pour financer ses politiques publiques, un Etat emprunte de l'argent auprès de différents investisseurs, le plus souvent sous forme d'obligations. En situation normale, il contracte ainsi auprès de ces derniers une dette, assortie d'intérêts, et doit régulièrement contracter de la dette nouvelle pour rembourser l'ancienne. Aujourd'hui, les taux d'intérêts de ces emprunts d'Etat dépendent en grande partie de la note accordée par les agences de notation Moody's, Standard & Poor's et Fitch Ratings. Une mauvaise note de ces agences met en doute la capacité des Etats à rembourser leurs dettes, et inquiète les investisseurs : ces

	derniers réclament alors des taux d'intérêts plus importants. Il arrive, comme l'a connu la Grèce, que ces taux deviennent si élevés que le pays accumule les dettes et ne parvienne plus à les rembourser. Le MES a été créé pour enrayer cette spirale négative et rassurer les marchés. • <u>Outils</u> : Le Mécanisme européen de stabilité dispose de plusieurs outils. ○ Il peut, à des taux d'intérêts plus faibles que sur le marché, accorder des prêts à un Etat en difficulté ○ Acheter des obligations des Etats membres bénéficiaires (sur les marchés primaire et secondaire) ○ Ou encore fournir des prêts pour assurer la recapitalisation d'établissements financiers tels que les banques. ○ Il peut également, en cas de risque d'endettement trop important, octroyer une assistance financière à titre de précaution. • <u>Organisation</u> : Le MES est une institution financière internationale ayant son siège à Luxembourg. Il est régi par le droit international public. Il est souvent comparé à une sorte de "FMI européen". Il comporte : ○ Un conseil des gouverneurs composé des ministres des Finances des Etats membres. Il est présidé par le président de l'Eurogroupe ou un autre de ses membres qu'il élit pour deux ans ; ○ Un conseil d'administration dont chaque membre est nommé par un gouverneur ; ○ Un directeur général nommé pour cinq ans. Depuis le 8 octobre 2012, l'Allemand Klaus Regling tient ce poste. • <u>Origine des fonds</u> : Le MES dispose, en plus des 620 milliards de capital exigible des Etats, de 80 milliards d'euros de fonds propres. Le montant du "pare-feu" européen atteint donc 700 milliards d'euros. Ce fonds est alimenté par les Etats membres en fonction de leur richesse : l'Allemagne y contribue par exemple à 27 %, la France à 20,5 %. Deux premières tranches ont été versées en octobre 2012, deux autres tranches de 20 % en 2013, et la dernière en 2014. Une telle base en capital constitue un levier, grâce auquel le MES peut mobiliser des ressources sur les marchés financiers et émettre de la dette trois à quatre fois supérieure à celle du pays bénéficiaire, avec un taux d'intérêt plus avantageux du fait de sa solidité financière. Le MES peut également conclure des arrangements, notamment financiers, avec ses membres, des institutions financières telles que le Fonds monétaire international (FMI) ou d'autres tiers. • <u>Conditionnalité des aides du MES</u> : Le Mécanisme européen de stabilité est ouvert aux Etats membres de la zone euro. ○ Pour en bénéficier, plusieurs conditions sont cependant nécessaires. Tout d'abord, l'Etat doit bien sûr avoir ratifié le traité instaurant le mécanisme, ainsi que l'inscription du MES dans le traité sur le fonctionnement de l'UE (article 136). ○ Il doit également avoir souscrit au "traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance" et avoir mis en place la règle d'équilibre budgétaire qu'il implique. Le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance (TSCG) ou "Pacte budgétaire européen" (signé en 2012) contraint les Etats signataires à respecter un certain équilibre budgétaire sous peine de sanctions, et à inscrire cette règle d'équilibre dans leur constitution. ○ Enfin, le MES subordonne son aide à une stricte conditionnalité. Celle-ci "peut prendre la forme, notamment, d'un programme d'ajustement macroéconomique ou de l'obligation de continuer à respecter des conditions d'éligibilité préétablies" (article 12 du traité instituant le MES).
La conférence sur l'avenir de l'Europe	• Origine : un projet annoncé par la présidente Ursula von der Leyen dans ses orientations politiques et dont le but est de donner aux Européens la possibilité de peser davantage sur l'action de l'Union et la manière dont elle travaille pour eux. • Objectif : Cette conférence permettra d'avoir un débat ouvert, inclusif, transparent et structuré avec des citoyens de divers horizons et de toutes conditions sociales. La Commission s'engage à donner suite aux conclusions qui seront tirées. • Fonctionnement : La conférence se fondera sur des actions menées par le passé telles que les dialogues avec les citoyens, tout en introduisant toute une série d'éléments nouveaux destinés à étendre la portée de ces dialogues et à donner aux citoyens davantage de moyens pour modeler l'action future de l'UE. La Commission voit la conférence comme un processus ascendant, un forum accessible aux citoyens des moindres recoins de l'Union, bien au-delà des seules capitales européennes. Les autres institutions de l'UE, les parlements nationaux, les partenaires sociaux, les autorités régionales et locales et la société civile sont invités à participer à la conférence. Une plate-forme multilingue en ligne garantira la transparence des débats et favorisera une participation étendue. La Commission est déterminée à prendre avec les autres institutions de l'UE les mesures les plus efficaces qui soient, de manière à intégrer

	les suggestions et les retours d'information des citoyens dans le processus d'élaboration des politiques de l'UE • Les thèmes de la conférence : La Commission propose deux volets parallèles pour les débats. ○ Le premier, axé sur les priorités de l'UE et sur les objectifs que l'Union devrait s'employer à atteindre : en font notamment partie la lutte contre le changement climatique et les défis liés à l'environnement, une économie au service des personnes, l'égalité et l'équité sociales, la transformation numérique de l'Europe, la promotion de nos valeurs européennes, le renforcement de la voix de l'UE dans le monde, ainsi que la consolidation des fondements démocratiques de l'Union. ○ Le second volet devrait porter sur des sujets spécifiquement liés aux processus démocratiques et aux questions institutionnelles : notamment le système des têtes de liste et les listes transnationales pour les élections au Parlement européen. • <u>Actualité et rôle des institutions européennes dans la mise en place de la conférence</u> : ○ Commission : Tous les membres du collège joueront leur rôle pour contribuer à la réussite de la conférence, la vice-présidente Šuica dirigeant les travaux de la Commission sur la conférence avec le soutien de la vice-présidente Jourová pour le volet institutionnel et du vice-président Šefčovič pour le volet prospectif et relations interinstitutionnelles. ○ Parlement et Conseil : Le Parlement européen et le Conseil s'emploient également à mettre au point leurs contributions à la conférence sur l'avenir de l'Europe. La résolution du Parlement européen du 15 janvier 2020 a appelé à un processus ouvert et transparent fondé sur une approche inclusive, participative et bien équilibrée à l'égard des citoyens et des parties prenantes. Parallèlement, les conclusions du Conseil européen du 12 décembre 2019 ont appelé la présidence croate à s'atteler à la définition de la position du Conseil. La présidence croate, pour sa part, a inscrit la conférence au rang de ses priorités. ○ Trois institutions : Au-delà, il est capital que les trois institutions élaborent de concert une déclaration commune afin de définir le concept, la structure, la portée et le calendrier de la conférence sur l'avenir de l'Europe, tout en arrêtant ses principes et ses objectifs établis communément. Cette déclaration sera ensuite ouverte à d'autres signataires, notamment des institutions, des organisations et d'autres parties prenantes. Les parlements et acteurs nationaux et régionaux ont un rôle important à jouer dans la conférence et devraient être encouragés à organiser des manifestations liées à celle-ci. Dans sa contribution de ce jour, la Commission souligne sa volonté de donner suite aux conclusions et aux recommandations des différents débats. ○ Date de lancement : La Commission propose d'inaugurer officiellement la conférence le 9 mai 2020, à l'occasion de la Journée de l'Europe, 70 ans après la signature de la déclaration Schuman et 75 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale.
Les traités qui organisent l'Union Européenne	• Les traités européens sont des accords contraignants adoptés par tous les États membres de l'Union européenne. Ils définissent les objectifs poursuivis par l'Union, les règles de fonctionnement des institutions européennes, les processus décisionnels et les relations entre l'Union et les États membres. Toute action entreprise par l'Union est fondée sur les traités. • Les traités sont modifiés pour rendre l'Union européenne plus efficace et transparente, pour préparer l'adhésion de nouveaux États membres et pour ouvrir de nouveaux domaines de coopération. • Liste des traités de l'UE : ○ Traité sur l'Union européenne. Traité de Maastricht modifié par Amsterdam 97, Nice 2001 et Lisbonne 2009. On parle de version consolidée. 6 titres principaux : dispositions communes, principes démocratiques, institutions, coopération renforcée, action extérieure/PESC, dispositions finales ○ Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Traité de Rome en 1957 et prend son nom actuel avec le Traité de Lisbonne. Il définit en particulier les compétences de l'UE, ses grandes politiques (marché intérieur, agriculture, libre circulation, économie, action extérieure...), ses liens avec l'outre-mer ainsi que les règles de fonctionnement des institutions européennes ○ Traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique (2016) ○ Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (2016) • Deux procédures pour modifier les traités : ○ Ordinaire pour l'accroissement ou la réduction des compétences de l'UE : approbation par l'ensemble des EM selon leurs modalités propres (référendum, adoption par le parlement...). Obligatoirement ratification par l'ensemble des EM de l'UE pour que les dispositions entrent en vigueur

	○ Simple : introduite par le traité de Lisbonne pour la révision des politiques et actions internes de l'UE. Le Conseil européen statue à l'unanimité, après avoir consulté la Commission, le Parlement européen et la Banque centrale européenne si la révision concerne le domaine monétaire. Les révisions des traités n'entrent en vigueur que si elles ont été ratifiées par l'ensemble des pays de l'UE. Utilisé pour la première fois pour la création du MES en 2011
Social Policy of the EU : The European pillar of social rights / Social Scoreboard	• <u>Definition:</u> The European Pillar of Social Rights (the Social Pillar) is an initiative launched by the European Commission in 2017. The Social Pillar delivers new and improves existing social rights for EU citizens and serves as the EU's compass to achieve better working and living conditions in Europe. • <u>It consists of 20 principles</u> to support fair and well-functioning labour markets and welfare systems, divided into three chapters: ○ Equal opportunities and access to the labour market ▪ 1. Education, training and life-long learning ▪ 2. Gender equality ▪ 3. Equal opportunities ▪ 4. Active support to employment ○ Fair working conditions ▪ 5. Secure and adaptable employment ▪ 6. Wages: Workers have the right to fair wages that provide for a decent standard of living. ▪ 7. Information about employment conditions and protection in case of dismissals: Workers have the right to be informed in writing at the start of employment about their rights and obligations resulting from the employment relationship, including on probation period. ▪ 8. Social dialogue and involvement of workers ▪ 9. Work-life balance: Parents and people with caring responsibilities have the right to suitable leave, flexible working arrangements and access to care services. ▪ 10. Healthy, safe and well-adapted work environment and data protection ○ Social protection and inclusion ▪ 11. Childcare and support to children ▪ 12. Social protection ▪ 13. Unemployment benefits ▪ 14. Minimum income ▪ 15. Old age income and pensions ▪ 16. Health care ▪ 17. Inclusion of people with disabilities ▪ 18. Long-term care ▪ 19. Housing and assistance for the homeless ▪ 20. Access to essential services • <u>Tools develop by the EU to address the inequalities between Member States on Social Issues (data):</u> ○ Social Scoreboard: Making sure that the Social Pillar's goals become reality is a shared responsibility between the EU institutions and EU Member States. Together, they monitor how the principles are put into practice through the 'Social Scoreboard' – a tool that tracks trends and performances in different thematic areas across EU countries. Series of data of several subjects gathered each year in order to address the effectiveness of a member state policy on a particular issue ○ European Regional Poverty Index: could say within a country the inequalities between several regions • <u>Legislative and acts that have an impact on social measures:</u> The European Commission has made three main legislative and policy proposals to transform the Social Pillar from words to action: ○ A directive on transparent and predictable working conditions that improves rights for all workers, particularly addressing insufficient protection for workers in precarious employment (contract and temporary work) ○ A directive on work-life balance that sets new and improves existing leave rights for parents and careers ○ A recommendation on access to social protection for workers and the self-employed, who are not fully covered by social security schemes • <u>Good Governance:</u> Good governance of the EU's social and economic policies has proven to be a powerful instrument to push forward reforms and policy measures at national level. In recent

	years the EU has better balanced its social and economic objectives, but more must be done to make sure that the wellbeing of people is put before profit. ○ The EU's main social governance tool is the European Semester, which coordinates Member States' economic and social policies and reforms. Introduced in 2010, the European Semester enables the EU member countries to coordinate their economic policies throughout the year and address the economic challenges facing the EU. Main goals of the European Semester: ▪ ensuring sound public finances (avoiding excessive government debt) ▪ preventing excessive macroeconomic imbalances in the EU supporting ▪ structural reforms, to create more jobs and growth ▪ boosting investment.
La protection des droits fondamentaux au sein de l'Union européenne	• <u>Fondement de la protection des droits fondamentaux au sein de l'UE</u> : L'Union européenne est fondée sur des valeurs comme le prévoit l'article 2 du traité sur l'Union européenne (traité UE). ○ Pour veiller à ce que ces valeurs soient respectées, l'article 7 du traité UE prévoit un mécanisme de l'Union permettant de déterminer s'il existe une violation grave et persistante des valeurs de l'Union par un État membre et de la sanctionner. Ce mécanisme a récemment été déclenché pour la première fois. ○ L'Union est également tenue de respecter les dispositions de sa charte des droits fondamentaux, qui expose les droits qui doivent être respectés à la fois par l'Union européenne et par ses États membres dans la mise en œuvre du droit de l'Union. ○ L'Union s'engage en outre à adhérer à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH). • <u>Article 2 TUE</u> : ○ « L'Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d'égalité, de l'État de droit, ainsi que de respect des droits de l'homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités. Ces valeurs sont communes aux États membres dans une société caractérisée par le pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité et l'égalité entre les femmes et les hommes. » • <u>Histoire</u> : ○ Supériorité du droit communautaire : Si le droit européen devait primer même sur le droit constitutionnel national, il lui serait alors possible de violer les droits fondamentaux. Pour faire face à ce risque théorique, les Cours constitutionnelles allemande et italienne ont toutes deux rendues en 1974 un arrêt affirmant qu'elles étaient habilitées à examiner le droit européen pour s'assurer de sa conformité avec les droits constitutionnels (Solange I ; Frontini). ○ Droits fondamentaux comme principes généraux du droit : Cela a amené la CJUE à affirmer, au travers de sa jurisprudence, le principe de respect des droits fondamentaux en déclarant que ceux-ci sont compris dans les principes généraux du droit communautaire dont la Cour assure le respect. Ceux-ci s'inspirent des traditions constitutionnelles communes aux États membres (Internationale Handelsgesellschaft, affaire 11-70) et des traités internationaux pour la protection des droits de l'homme auxquels les États membres sont parties (Nold, affaire 4-73), dont la CEDH (Rutili, affaire 36-75). ○ Extension des compétences explique la protection des droits fondamentaux : Avec l'extension progressive des compétences de l'Union qui a permis d'englober des politiques ayant un impact sur les droits fondamentaux, comme la justice et les affaires intérieures (JAI), et a ensuite donné lieu à la création d'un espace de liberté, de sécurité et de justice (ELSJ) à part entière, les traités ont été modifiés pour que l'Union se consacre résolument à la protection des droits fondamentaux. ○ Traité de Maastricht et Amsterdam : Le traité de Maastricht contient une référence à la CEDH et aux traditions constitutionnelles communes des États membres en tant que principes généraux du droit de l'Union, tandis que le traité d'Amsterdam affirme les «principes» européens sur lesquels se fonde l'Union (dans le traité de Lisbonne, il était question de «valeurs», énumérées à l'article 2 du traité UE) et instaure une procédure de suspension des droits prévus par les traités en cas de violation grave et persistante des droits fondamentaux de la part d'un État membre ○ Lisbonne et Charte des Droits Fondamentaux : La rédaction de la charte des droits fondamentaux et son entrée en vigueur avec le traité de Lisbonne ont été les dernières étapes de ce processus de codification tendant à garantir la protection des droits fondamentaux dans l'Union. • <u>Rôle de la CEDH</u> : La CEDH étant l'instrument de base de la protection des droits fondamentaux en Europe, instrument auquel tous les États membres ont adhéré, l'adhésion de la

Communauté européenne à la CEDH est apparue comme une solution logique au besoin d'associer la Communauté européenne aux obligations en matière de droits fondamentaux. La Commission européenne a proposé à plusieurs reprises (en 1979, 1990 et 1993) l'adhésion de la Communauté à la CEDH. La Cour de justice, dont l'avis a été sollicité sur le sujet, a statué en 1996, dans son avis 2/94, que le traité ne conférait à la Communauté européenne aucun pouvoir pour édicter des règles en matière de droits de l'homme ou conclure des conventions internationales dans ce domaine, rendant ainsi l'adhésion à la CEDH juridiquement impossible. Le traité de Lisbonne a remédié à cette situation en introduisant l'article 6, paragraphe 2, qui rendait obligatoire l'adhésion de l'Union à la CEDH. Par conséquent, l'Union, comme c'était déjà le cas pour les États membres, se voyait désormais soumise, en ce qui concerne le respect des droits fondamentaux, au contrôle d'un organe juridique externe, à savoir la Cour européenne des droits de l'homme. Cette adhésion permet aux citoyens de l'Union — mais aussi aux ressortissants d'États tiers présents sur le territoire de l'Union — de contester directement devant la Cour européenne des droits de l'homme, sur la base des dispositions de la CEDH, les actes juridiques adoptés par l'Union dans les mêmes conditions que les actes juridiques des États membres de l'Union.

- La Charte des Droits fondamentaux :

- Fondement : En parallèle au mécanisme de contrôle « externe » prévu par l'adhésion de la Communauté à la CEDH pour garantir la conformité de la législation et des politiques avec les droits fondamentaux, un mécanisme de contrôle « interne » était nécessaire à l'échelon de la Communauté pour permettre une vérification judiciaire préliminaire et autonome par la CJUE. À cette fin, une charte des droits spécifique à l'Union était nécessaire ; il a donc été décidé, lors du Conseil européen de 1999 à Cologne, de convoquer une convention pour rédiger une charte des droits fondamentaux.
- Histoire : La charte a été proclamée solennellement par le Parlement, le Conseil et la Commission à Nice en 2000. Après quelques modifications, elle a été de nouveau proclamée en 2007. Ce n'est toutefois qu'avec l'adoption du traité de Lisbonne le 1er décembre 2009 que la charte a directement pris effet, comme prévu à l'article 6, paragraphe 1, du traité UE, et qu'elle est ainsi devenue une source contraignante de droit primaire.
- Corps de la Charte : Bien qu'elle s'appuie sur la CEDH et d'autres instruments européens et internationaux, la charte représente une innovation à divers égards, notamment parce qu'elle intègre, entre autres, le handicap, l'âge et l'orientation sexuelle parmi les motifs interdits de discrimination, et qu'elle consacre également le droit à l'accès aux documents, à la protection des données et à la bonne administration parmi les droits fondamentaux qu'elle affirme.
- Limitation : Si le champ d'application de la charte est potentiellement très vaste, puisque la plupart des droits qu'elle reconnaît sont accordés à « toute personne », sans distinction de nationalité ou de statut, l'article 51 limite toutefois son application aux institutions, organes et organismes de l'Union, ainsi qu'aux États membres lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. Cette disposition permet de délimiter le champ d'application de la charte par rapport à celui des constitutions nationales et de la CEDH.

- L'article 7 du TUE : Le traité d'Amsterdam a introduit un nouveau mécanisme de sanction pour veiller à ce que les droits fondamentaux, ainsi que les autres valeurs et principes européens tels que la démocratie et l'état de droit, soient respectés par les États membres de l'Union au-delà des limites juridiques posées par les compétences de l'Union européenne.

- Fonctionnement : L'article 7, paragraphe 1, du traité UE prévoit une « phase préventive », en permettant à un tiers des États membres, au Parlement européen et à la Commission d'entamer une procédure au titre de laquelle le Conseil, statuant à la majorité des quatre cinquièmes de ses membres, peut constater qu'il existe « un risque clair de violation grave » par un État membre des valeurs de l'Union consacrées à l'article 2 du traité UE, qui comprennent le respect des droits de l'homme, la dignité humaine, la liberté et l'égalité ainsi que le respect des droits des personnes appartenant à des minorités. Avant de procéder à cette constatation, le Conseil doit entendre l'État membre en question et peut lui adresser des recommandations, tandis que le Parlement européen doit statuer à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, représentant la majorité des membres qui le composent (article 354, quatrième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne). Cette procédure, qui est préventive, a récemment été déclenchée par la Commission à l'égard de la Pologne, et par le Parlement européen à l'égard de la Hongrie. CONSTAT au 4/5 et sanction à l'unanimité

	○ <u>Augmentation du contrôle</u> : la Commission a lancé en 2014 un « cadre de l'Union pour renforcer l'état de droit ». Ce cadre tend à assurer la protection efficace et cohérente de l'état de droit, qui constitue une condition sine qua non pour garantir le respect des droits fondamentaux dans les situations de menace systémique pesant sur ces droits. Il précède et complète l'article 7 du traité UE et prévoit trois étapes : évaluation par la Commission, sous la forme d'un dialogue structuré entre la Commission et l'État membre concerné, suivi, si nécessaire, d'un « avis sur l'état de droit » ; recommandation de la Commission sur l'état de droit ; et suivi donné par l'État membre à la recommandation. Ce cadre a récemment été appliqué pour la première fois, à l'égard de la Pologne. En juillet 2019, la Commission a franchi une nouvelle étape dans sa communication intitulée « Renforcement de l'état de droit au sein de l'Union — Plan d'action » [COM (2019) 0343] et a lancé un cycle d'examen de l'état de droit, qui comprend un rapport annuel contrôlant la situation de l'état de droit dans les États membres, rapport sur lequel s'appuie le dialogue interinstitutionnel.
Parlement Européen : équilibre politique / Résultats élections françaises	• Absence de majorité stable et échec du principe du Spitzenkandidat ○ PPE 24% ○ S&D 20% ○ Renew Europe 14,4% ○ VERT et ALE 9,9% • Résultat élection France ○ Le PEN : 23 % ○ Macron : 22% ○ EELV : 13% ○ Droite : 8% ○ LFI : 6% ○ PS : 6%
Procédure législative	Présentation de la proposition et transmission Tout au long de la procédure possibilité de négociation informelle avec les trilogues pour rapprocher position du Conseil et du Parlement : définition d'un mandat de négociation pour chaque représentant des institutions et la Commission joue un rôle facilitateur dans les négociations • 80% de la législation est adoptée en première lecture du fait de la place de plus en plus importante occupée par les trilogues dont le résultat doit tout de même être adoptée ensuite en séance plénière au Parlement Européen
Actes de l'Union Européenne	• Traités européens : ○ Les traités définissent les objectifs poursuivis par l'Union, les règles de fonctionnement des institutions européennes, les processus décisionnels et les relations entre l'UE et ses États membres. Ils ont été modifiés à plusieurs reprises pour réformer les institutions européennes, conférer de nouvelles compétences à l'UE et permettre à de nouveaux pays d'adhérer à l'Union. ○ Les traités sont négociés et adoptés par l'ensemble des États membres avant d'être ratifiés par leurs parlements, parfois à la suite d'un référendum. • Règlements :

	○ Les règlements sont des actes législatifs qui s'appliquent, dès leur entrée en vigueur, de manière automatique et uniforme dans tous les pays de l'UE, sans devoir être transposés dans la législation nationale. Ils sont obligatoires dans tous leurs éléments dans tous les pays de l'UE. • Directives : ○ Les directives instaurent une obligation de résultat, mais laissent les États membres libres quant aux moyens d'y parvenir. Les pays de l'UE doivent adopter des mesures pour intégrer les directives dans leur législation nationale (transposition), afin d'atteindre les objectifs fixés par la directive. Les autorités nationales doivent communiquer ces mesures à la Commission européenne. ○ Les directives doivent être transposées dans le délai fixé lors de leur adoption (généralement dans les 2 ans). Lorsqu'un pays ne transpose pas une directive, la Commission peut engager une procédure d'infraction. ○ Actualité : en 2018 la France était le pays qui respectait le plus les obligations de transposition • Décisions : (contraignant) ○ Les décisions sont des actes juridiques contraignants qui s'appliquent à un ou plusieurs pays, entreprises ou particuliers. La partie concernée doit être notifiée de la décision, qui prend effet par cette notification. Les décisions ne doivent pas être transposées dans la législation nationale. • Recommandations : ○ Les recommandations permettent aux institutions européennes de faire connaître leur point de vue et de suggérer une ligne de conduite, sans imposer d'obligation légale à leurs destinataires. Elles ne sont pas contraignantes. • Avis : ○ Un avis est un instrument qui permet aux institutions de l'UE de faire une déclaration, sans imposer d'obligations juridiques au destinataire. Il n'a pas de valeur contraignante. • Actes délégués : (contraignant) ○ Les actes délégués sont des actes juridiquement contraignants qui permettent à la Commission de compléter ou de modifier des éléments non essentiels des actes législatifs de l'UE, par exemple pour définir des mesures détaillées. La Commission adopte l'acte délégué, qui entre en vigueur si le Parlement et le Conseil ne s'y opposent pas. • Actes d'exécution : (contraignant) ○ Les actes d'exécution sont des actes juridiquement contraignants qui permettent à la Commission — sous la supervision de comités composés de représentants des pays de l'UE — de fixer des conditions garantissant l'application uniforme de la législation de l'UE. ○ <u>Le contrôle des États Membre</u> : La comitologie s'applique lorsque des compétences d'exécution sont conférées à la Commission dans le texte d'un acte législatif. La Commission doit être assistée par un comité lorsqu'elle définit les mesures contenues dans l'acte d'exécution correspondant. La comitologie n'est pas obligatoire pour tous les actes d'exécution : la Commission peut en adopter certains sans consulter un comité (par exemple, pour allouer des subventions dont le montant ne dépasse pas un certain plafond). Il y a un registre de comitologie. Les comités de comitologie sont créés par le législateur (Conseil et Parlement européen ou Conseil seul). Ils se composent d'un représentant de chaque pays membre de l'UE et sont présidés par un fonctionnaire de la Commission. ○ <u>Contrôle du Parlement et du Conseil</u> : Outre le contrôle exercé par les pays membres de l'UE par l'intermédiaire des comités de comitologie, les compétences d'exécution de la Commission font également l'objet de contrôles supplémentaires de la part du Parlement européen et du Conseil de l'UE, qui disposent : ▪ D'un droit d'information : toutes les mesures proposées par la Commission et soumises aux comités sont simultanément communiquées au Parlement et au Conseil ▪ D'un droit de regard : lorsque les mesures de la Commission concernent un acte législatif adopté selon la procédure législative ordinaire, le Parlement et/ou le Conseil peut s'opposer à l'acte d'exécution proposé s'il dépasse les compétences de la Commission définies dans l'acte initial. La Commission est alors tenue de revoir l'acte proposé à la lumière de cet élément et de décider de le maintenir, de le modifier ou de le retirer.
--	---

Acte possible du parlement européen	• Résolution : ○ Traditionnellement, le Parlement européen de Strasbourg vote des résolutions lorsqu'il souhaite faire connaître publiquement son opinion sur une question précise ou pour enjoindre une institution européenne et/ou des Etats membres d'agir dans un domaine particulier. • Acte de l'Union : ○ Fondement : Tout député peut déposer une proposition demandant à la Commission de proposer un acte de l'Union (un nouvel acte ou la modification d'un acte existant) au titre du droit d'initiative que l'article 225 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne confère au Parlement. ○ Procédure : Dix députés au plus peuvent déposer conjointement une proposition d'acte de l'Union. La proposition indique la base juridique sur laquelle elle repose et peut être accompagnée d'un exposé des motifs ne dépassant pas 150 mots. Le Président vérifie si elle satisfait aux conditions juridiques applicables. Il peut transmettre la proposition, pour avis sur la pertinence de la base juridique, à la commission compétente pour ce type de vérification. Si le Président déclare la proposition recevable, il en fait l'annonce en séance plénière et la transmet à la commission compétente. La commission compétente décide, dans les trois mois suivant sa saisine, après avoir accordé aux auteurs la possibilité de s'exprimer devant elle, de la suite à donner à la proposition. • Questions orales ou écrites • Grandes Interpellations avec demande de réponse écrite : ○ Fondement : Les grandes interpellations prennent la forme de questions avec demande de réponse écrite adressées par un groupe politique au Conseil, à la Commission ou au vice-président de la Commission/haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. Une grande interpellation porte sur une question d'intérêt général et est soumise par écrit au Président. ○ Procédure : Elle ne peut excéder 500 mots. Sous réserve de sa conformité avec les dispositions du règlement intérieur en général, le Président la transmet immédiatement à son destinataire, afin que celui-ci y réponde par écrit. Les grandes interpellations peuvent être adressées par un groupe politique au Conseil, à la Commission ou à la vice-présidente de la Commission et haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. Le Président du Parlement vérifie si les interpellations sont recevables. Si c'est le cas, le destinataire doit y répondre dans un délai de six semaines. Si le destinataire ne répond pas à une grande interpellation dans un délai de six semaines à compter de la date à laquelle elle lui a été transmise, l'interpellation est, à la demande de son auteur, inscrite au projet définitif d'ordre du jour du Parlement après approbation de la Conférence des présidents.
Principe de subsidiarité	• Base juridique : Article 5, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne (traité UE) et protocole (no 2) sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité. • Objectif : Les principes de subsidiarité et de proportionnalité régissent l'exercice des compétences de l'Union européenne. Dans les domaines qui ne relèvent pas de la compétence exclusive de l'Union européenne, le principe de subsidiarité entend protéger la capacité de décision et d'action des Etats membres, et il légitime l'intervention de l'Union si les objectifs d'une action ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les Etats membres, mais peuvent l'être mieux au niveau de l'Union, « en raison des dimensions ou des effets de l'action envisagée ». Son introduction dans les traités européens vise ainsi à rapprocher l'exercice des compétences au niveau le plus proche possible des citoyens, conformément au principe de proximité énoncé par ailleurs à l'article 10, paragraphe 3, du traité UE. • Histoire : Le principe de subsidiarité a été formellement consacré par le traité de Maastricht, qui l'avait inscrit dans le traité instituant la Communauté européenne (traité CE). Cependant, l'Acte unique européen (1987) avait déjà introduit la règle de la subsidiarité dans le domaine de l'environnement, sans toutefois la mentionner nommément. • Définition Appliqué au cadre de l'Union européenne, le principe de subsidiarité sert de critère régulateur de l'exercice des compétences non exclusives de l'Union. Il exclut l'intervention de l'Union lorsqu'une matière peut être régie de manière efficace par les Etats membres à leur niveau central, régional ou local et il légitime l'exercice par l'Union de ses pouvoirs lorsque les Etats membres ne sont pas en mesure de réaliser les objectifs d'une action envisagée de manière satisfaisante et que l'action au niveau de l'Union peut apporter une valeur ajoutée. Aux termes de l'article 5, paragraphe 3, du traité UE, l'intervention des institutions de l'Union au nom du principe de subsidiarité suppose que soient réunies trois conditions :

	○ a) il ne doit pas s'agir d'un domaine relevant de la compétence exclusive de l'Union (compétence non exclusive) ○ b) les objectifs de l'action envisagée ne peuvent pas être atteints d'une manière suffisante par les États membres (nécessité) ○ c) l'action peut être mieux réalisée, en raison de ses dimensions ou de ses effets, par une intervention de l'Union (valeur ajoutée). • Contrôle des parlements nationaux : ○ Aux termes de l'article 5, paragraphe 3, deuxième alinéa, et de l'article 12, point b), du traité UE, les parlements nationaux veillent au respect du principe de subsidiarité conformément à la procédure prévue dans le protocole no 2. ○ En vertu de cette procédure (« alerte précoce » ex ante), tout parlement national ou toute chambre d'un parlement national dispose de huit semaines, à compter de la date de transmission d'un projet d'acte législatif, pour adresser aux présidents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission un avis motivé exposant les raisons pour lesquelles il ou elle estime que le projet en cause ne respecte pas le principe de subsidiarité. Early Warning System : ▪ Lorsque des avis motivés émanent d'au moins un tiers des voix attribuées aux parlements nationaux (une voix par chambre pour les parlements bicaméraux, deux voix pour les parlements monocaméraux), le projet doit être réexaminé (« carton jaune »). L'institution dont émane le projet d'acte législatif peut décider soit de maintenir le projet, soit de le modifier, soit de le retirer, en motivant cette décision. Pour les projets d'actes relatifs à la coopération policière ou judiciaire en matière pénale, ce seuil est abaissé à un quart des voix. ▪ Lorsque, dans le cadre de la procédure législative ordinaire, au moins une majorité simple des voix attribuées aux parlements nationaux conteste la conformité d'une proposition législative avec le principe de subsidiarité et la Commission décide de maintenir sa proposition, la question est renvoyée au législateur (le Parlement européen et le Conseil), qui se prononce en première lecture. Si le législateur estime que la proposition législative n'est pas compatible avec le principe de subsidiarité, il peut la rejeter à la majorité de 55 % des membres du Conseil ou de la majorité des voix exprimées au Parlement européen (« carton orange »). ▪ Carton rouge : les Parlements nationaux peuvent saisir le carton rouge et exerce ce droit au travers de leurs Etats
Système Electoral Européen = Histoire des élections européennes + Débat autour du Spitzenkandidat + Débat autour des listes transnationales	• <u>Histoire des élections européennes</u> : Le traité de Rome de 1957 qui a institué la Communauté économique européenne prévoyait dès l'origine l'élection des membres du Parlement européen au suffrage universel en utilisant un système d'élection commun, la désignation des députés européens par les parlements nationaux n'étant comme une mesure temporaire. Le Conseil était responsable de la mise en œuvre de cette disposition, mais n'a pas agi. Le Parlement européen a fini par menacer le Conseil de porter plainte devant la Cour de justice des communautés européennes. Le Conseil décida alors de procéder aux premières élections au suffrage universel en 1979. La question du système commun d'élection n'a en revanche pas été tranché. • <u>Cadre de nomination du Président de la Commission</u> : Le Parlement européen élit le président de la Commission européenne sur proposition du Conseil européen. Cela signifie que le choix de ce président dépendra du résultat des élections au Parlement européen. • <u>Problématique</u> : Le processus de désignation de ce président fait aujourd'hui débat : faut-il le lier d'avantage au résultat des élections, ou au contraire l'en détacher ? • <u>Historique</u> : Dans le système institué par le traité de Maastricht le président de la Commission était choisi directement par les dirigeants des États membres de l'Union. Consulté, le Parlement européen ne pouvait refuser cette nomination. Avec la procédure prévue par le traité d'Amsterdam de 1997 l'avis des députés européens était davantage pris en compte : le Parlement européen approuvait le candidat nommé par les chefs d'État ou de gouvernement. Depuis 2009, le traité vient ainsi prévoir un réel lien entre élections européennes et désignation du président de la Commission. • <u>Mécanisme du Spitzenkandidat</u> : Emprunté au système électoral allemand, ce terme désigne lors d'un scrutin le « candidat en tête de liste ». Appliqué à l'échelle de l'Union européenne, il désigne le mécanisme selon lequel est élu Président de la Commission le candidat du groupe politique européen ayant remporté le plus de sièges au Parlement européen. Pour que cela fonctionne, chaque groupe doit désigner en amont de l'élection son candidat au poste de président de l'organe exécutif de l'Union. Avec ce mécanisme, il est pleinement tenu compte des élections au Parlement européen dans la nomination du futur président de la Commission.

	• <u>Expérience de 2014</u> : Pour la première fois, ces élections ont une influence directe sur le choix du président de la Commission européenne qui est élu par le Parlement sur proposition du Conseil européen et certains partis politiques européens présentent des candidats à la présidence de la Commission c'est le cas notamment du PPE qui nomme Jean Claude Juncker tête de liste qui était opposé à Michel Barnier • <u>Cas des élections de 2019</u> : Les députés de manière antérieure à l'élection ont précisé qu'ils n'hésiteront pas à rejeter tout candidat à la présidence de la Commission qui n'aura pas été désigné comme candidat en tête de liste d'un des partis politiques européens avant les élections rappelant ainsi leur attachement au principe du Spitzenkandidat. Le PPE a ainsi choisi Manfred Weber comme tête de liste de son groupe pour la présidence de la Commission, les socialistes avaient quant à eux choisi Frans Timmermans. Réticences des Etat Européens, Donald Tusk a déclaré que le Conseil européen qu'il préside « ne pouvait garantir à l'avance qu'il proposerait l'une des têtes de liste au poste de président de la Commission européenne » et que le mécanisme de sélection mis en place en 2014 « ne présente aucun caractère automatique ». Emmanuel Macron s'est notamment prononcé contre du fait que le principe même du Spitzenkandidat allait favoriser la droite européenne pendant longtemps et qu'en conséquence il n'était pas favorable. La décision de ne pas recourir au Spitzenkandidat est intervenue au final postérieurement aux élections européennes. Lors d'un Conseil Européen, les chefs d'Etat ont décidé de ne pas recourir aux têtes de liste des trois listes gagnantes faute d'accord conduisant à choisir un autre candidat. ○ Argument de Macron contre le Spitzenkandidat : favorise le PPE et pour trop longtemps + ça donne une place trop importante aux apparatchiks des partis européens + ça donne une place trop importante aux partis nationaux contrôlant ces partis européens dans le cadre du PPE (CDU-CSU allemand et PP espagnol) ○ Argument pour les Spitzenkandidat : permet de légitimer le président de la commission à travers un regain démocratique • <u>L'enjeu des listes transnationales</u> : pour répondre à cette problématique du Spitzenkandidat, Emmanuel Macron a soulevé en 2017 une alternative avec la formation de liste transnationale qui est une vieille idée déjà évoquée du temps de l'Acte Unique et du Traité de Maastricht. Il s'agirait pour chaque citoyen de l'UE de voter pour une liste nationale de manière habituelle mais aussi de voter pour une liste paneuropéenne pour déterminer à qui reviendra les 25 sièges vacants du fait du Brexit. • <u>Argument en faveur</u> : Cela permettrait de créer un espace politique européen. Elles permettraient de construire un "espace démocratique inachevé" en donnant la possibilité aux Européens de voter "pour un projet cohérent et commun" (discours de Macron de la Sorbonne en 2017). • <u>Argument contre</u> : Un changement du traité de Lisbonne pourrait être nécessaire à la création de telles listes, entraînant une procédure longue et complexe passant par des ratifications nationales. A cet égard, le groupe de Visegrád (Pologne, Hongrie, République tchèque et Slovaquie) rejette les listes transnationales. Selon les quatre pays, les questions institutionnelles doivent être réglées "en pleine conformité avec les traités et ne devraient pas saper l'équilibre actuel" entre les institutions européennes et les Etats membres + la composition des listes, par exemple, nécessite de répartir équitablement les candidats de différentes nationalités, dont certains ne seront pas éligibles en raison de leur position sur la liste. De plus, l'organisation du scrutin se heurte à la multiplicité des lois électorales nationales, notamment sur les questions de financement des campagnes.
Eclairage et Compréhension de l'action européenne pour contrer la crise	• https://www.opinion-internationale.com/2020/04/07/le-covid-19-sera-t-il-pour-leurope-la-crise-fondatrice-la-chronique-de-michel-scarbonchi_72974.html?fbclid=IwAR3iNxoExk3dLw6RWHrrga6H3qnAsd_2reheVibf-cYtlUUewbWjHFIJ7aE
Principaux chantiers de la Commission Van der Leyen	• Un Green Deal européen : Ambitionner d'être le premier continent climatiquement neutre ○ Faire de l'Europe le premier continent neutre écologiquement parlant à horizon 2050 avec un sous objectif en 2030 de réduction de 50 à 55 % des émissions de gaz à effet de serre pour respecter l'accord de Paris ○ Protéger la vie humaine, les animaux et les plantes en réduisant la pollution ○ Aider les entreprises à devenir des acteurs de premier plan au niveau mondial dans le domaine des produits et des technologies propres ○ Contribuer à assurer une transition juste et inclusive • Une économie au service des personnes : Agir en faveur de l'équité sociale et de la prospérité • Une Europe adaptée à l'ère du numérique : Favoriser une nouvelle génération de technologies donnant aux citoyens les moyens d'agir • Promouvoir notre mode de vie européen : Protéger nos citoyens et nos valeurs

	• Une Europe plus forte sur la scène internationale : Renforcer notre leadership mondial responsable • Un nouvel élan pour la démocratie européenne : Promouvoir, protéger et renforcer notre démocratie
Green Deal	• <u>Histoire</u> : Le Green Deal européen a été présenté le 11 Décembre 2019 par la présidente de la Commission Ursula Van der Leyen seulement 11 jours après la prise effective des fonctions de la nouvelle Commission. • <u>Acteurs</u> : ○ Ursula Van der Leyen a défini le Green Deal Européen comme le « Man to the Moon moment » pour l'Union Européenne ayant fait de l'enjeu écologique la priorité de sa Commission. En ce sens, avec le green deal elle joue la légitimité de son action. ○ Frans Timmermans : Vice-Président exécutif de la Commission en charge justement de la mise en place du Green Deal Européen. Figure clé de la Commission Juncker en tant que premier vice-président et bras droit de la présidence, Frans Timmermans avait été désigné par le Parti socialiste européen pour devenir le potentiel président de la Commission si le parti arrivait à former une coalition à l'issue des élections de mai 2019. Il est finalement à nouveau nommé commissaire européen et devient de vice-président exécutif au sein de la Commission von der Leyen en 2019. Au cours de son premier mandat, il s'est distingué en tant qu'orateur et défenseur de la ligne stricte envers les dérives anti-libérales de certains gouvernements. Figure centrale de la politique néerlandaise des dernières années, il a été secrétaire d'État auprès du ministère des Affaires étrangères (2007-2010), puis ministre des Affaires étrangères (2012-2014). Il est vice-président de la Commission européenne chargé de l'Amélioration de la législation, des Relations interinstitutionnelles, de l'État de droit et de la Charte des droits fondamentaux depuis 2014. ○ Stella Kyriakides : Commissaire en charge de la santé et de l'alimentation. Elle a pour objectif de mettre en place la stratégie « de la ferme à la fourchette ». Dans sa lettre de mission rédigée par Ursula Van der Leyen, il lui est expressément demandé de lutter contre les pesticides et les perturbateurs endocriniens. De plus, il lui est spécifié le fait de devoir travailler pour améliorer l'information des citoyens concernant la composition de leur alimentation. • <u>Financement</u> : ○ A termes 25% du budget de l'UE devra être consacré à la transition écologique (2019 : budget de 149 milliards d'euros) ○ Rôle majeur de la Banque Européenne d'Investissement avec investissements à hauteur de 260-300 milliards par an surtout supporté par le secteur privé. La mise en place d'un Plan d'Investissement durable de 1000 milliards d'euros entre 2020 et 2030 financé notamment par la banque européenne d'investissement. Les détails du financement de ce plan ne sont pas sortis. ○ Un fond de juste transition entre 2021 et 2027 pour venir en aide aux régions les plus pauvres d'une valeur de 100 milliards d'euros • <u>Objectifs</u> : ○ Faire de l'Europe le premier continent neutre écologiquement parlant à horizon 2050 avec un sous objectif en 2030 de réduction de 50 à 55 % des émissions de gaz à effet de serre pour respecter l'accord de Paris ○ Protéger la vie humaine, les animaux et les plantes en réduisant la pollution ○ Aider les entreprises à devenir des acteurs de premier plan au niveau mondial dans le domaine des produits et des technologies propres ○ Contribuer à assurer une transition juste et inclusive • <u>Listes des différents plans qui vont venir préciser les mesures du green deal</u> : ○ Une ambition climatique pour limiter à 2 degrés le réchauffement climatique ○ Une énergie propre et abordable ○ Une stratégie industrielle pour une économie propre et circulaire ○ Des mobilités propres et soutenables ○ Rendre plus vert l'agriculture / Plan « De la ferme à la fourchette » ○ La Préservation et la Protection de la biodiversité ○ Objectifs pour satisfaire l'ambition de 0 pollution ○ La limitation de l'impact écologique concernant l'ensemble des politiques européennes ○ L'influence de l'UE sur la lutte contre le réchauffement climatique à l'échelle mondiale
Institution de l'UE	• <u>Elles sont au nombre de 7 et figurent dans les traités</u> : ○ Commission

	○ Parlement ○ Conseil de l'UE ○ Conseil Européen ○ BCE ○ Cour des Comptes ○ CJUE • Article 47 TUE : reconnaît la personnalité juridique de l'UE. La personnalité juridique est l'aptitude à être titulaire de droits et de devoirs. La personnalité juridique est, d'un point de vue positiviste, une fiction juridique attribuée aux personnes physiques (êtres humains) et aux personnes morales (groupements tels que : entreprises, associations, État et ses subdivisions). L'UE est dans les faits une organisation internationale au regard du droit international
La citoyenneté européenne	• <u>Principe de la citoyenneté européenne</u> : Toute personne ayant la nationalité d'un Etat membre est automatiquement reconnue citoyenne de l'Union. La citoyenneté européenne complète la citoyenneté nationale sans la remplacer. C'est une citoyenneté dite "de superposition". • <u>Histoire</u> : La notion de citoyenneté européenne a été introduite par le traité de Maastricht en 1992. • <u>Particularité de l'UE expliquant la citoyenneté européenne</u> : L'une des originalités de la construction européenne est le rôle important qu'elle confère aux citoyens. Normalement, dans les organisations internationales classiques, seuls les Etats sont directement concernés par les décisions adoptées (comme par exemple aux Nations Unies). Dans l'Union européenne, les citoyens ont une reconnaissance juridique propre, à côté des Etats. • <u>Droits octroyés par la citoyenneté européenne</u> ○ Le droit de circuler et de séjourner, de travailler et d'étudier, sur le territoire des autres pays membres est reconnu aux citoyens. ○ En matière civique et politique, les citoyens européens bénéficient du droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales et aux élections du Parlement européen, dans l'Etat membre où ils résident. ○ Les citoyens de l'Union européenne jouissent également d'un droit de pétition et d'un droit d'initiative citoyenne. ○ Leur est aussi attribué le droit d'adresser au Médiateur européen une plainte contre un acte de mauvaise administration commis par une institution ou un organe européen. ○ Lorsque leur Etat membre d'origine n'est pas représenté dans un pays tiers, la protection consulaire des autorités diplomatiques d'un autre Etat membre peut être accordée aux citoyens de l'UE. ○ Selon les dispositions du traité d'Amsterdam, tout citoyen de l'Union et toute personne physique ou morale ayant son siège dans un Etat membre a un droit d'accès aux documents du Parlement européen, du Conseil de l'Union européenne et de la Commission européenne, dans la limite des raisons d'intérêt public ou privé. ○ Les citoyens peuvent aussi écrire aux institutions européennes et obtenir une réponse dans l'une langue de leur choix. • <u>La défense des droits des citoyens de l'UE</u> ○ Le Tribunal de l'Union européenne : traite tous les recours des particuliers contre les actes des institutions européennes dont ils sont les destinataires ou qui les concernent. La Cour de justice peut être saisie par les particuliers de pourvois en cassation, contre des décisions du Tribunal lors de ces recours. Lorsqu'un litige devant un tribunal national met en jeu des règles de droit communautaire, le juge peut demander l'avis de la Cour de justice. ○ Le médiateur européen reçoit et enquête sur les plaintes des citoyens contre les actes de mauvaise administration des institutions communautaires. Il peut aussi recevoir les plaintes de toute personne, entreprise ou association résidant dans un Etat membre. Si une illégalité est constatée, le médiateur saisit l'institution mise en cause et lui adresse un projet de recommandation que celle-ci est libre de suivre. Le médiateur européen est indépendant et est élu par le Parlement européen. ○ Le droit d'initiative citoyenne : Tout citoyen européen a la possibilité d'adresser une proposition directement à la Commission européenne. Instrument de démocratie directe, l'Initiative citoyenne européenne permet en effet à un million de citoyens d'au moins un quart des Etats membres de demander à la Commission européenne de proposer une législation dans les domaines qui relèvent de sa compétence. ▪ Exemple : droit à l'eau potable qui avait abouti uniquement à une étude lancée par la Commission

	○ Le droit de pétition : Tout citoyen de l'Union européenne a le droit d'adresser, sous la forme d'une plainte ou d'une requête, une pétition au Parlement européen sur une question relevant d'un domaine de compétence de l'Union européenne. Les pétitions sont examinées par la commission des pétitions du Parlement européen, qui statue sur leur recevabilité et est chargée de leur traitement.
Grands principes du droit de l'UE	• En vertu du principe d'attribution : l'Union n'agit que dans les limites des compétences que les États membres lui ont attribuées dans les traités pour atteindre les objectifs que ces traités établissent. Toute compétence non attribuée à l'Union dans les traités appartient aux États membres. • En vertu du principe de subsidiarité : dans les domaines qui ne relèvent pas de sa compétence exclusive, l'Union intervient seulement si, et dans la mesure où, les objectifs de l'action envisagée ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres, tant au niveau central qu'au niveau régional et local, mais peuvent l'être mieux, en raison des dimensions ou des effets de l'action envisagée, au niveau de l'Union. • En vertu du principe de proportionnalité : le contenu et la forme de l'action de l'Union n'excèdent pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs des traités. • Principe de Primauté : La primauté du droit communautaire sur les législations nationales (Arrêt Costa contre Enel de 1964) stipule, elle, qu'en cas de conflit entre les normes nationales et européennes, ce sont ces dernières qui s'appliquent. • Principe d'effet direct du droit de l'UE : Il permet aux particuliers d'invoquer directement le droit européen devant les tribunaux, indépendamment de l'existence de textes issus du droit national. Le principe d'effet direct garantit ainsi l'applicabilité et l'efficacité du droit européen dans les pays de l'UE. Cependant, la CJUE a défini plusieurs conditions afin qu'un acte juridique européen soit directement applicable. L'effet direct d'un acte peut, de plus, ne concerner que les relations entre un particulier et un pays de l'UE ou être étendu aux relations entre tous les particuliers.
Présidence du Conseil de l'Union Européenne	• Principe : Chaque pays de l'Union européenne préside à tour de rôle le Conseil de l'Union européenne pour une période de six mois. Lorsqu'un Etat assure la présidence du Conseil : ○ Il élabore des compromis susceptibles de résoudre les problèmes politiques entre les gouvernements des 27 Etats membres ; ou entre ces gouvernements et le Parlement européen. ○ Il est chargé d'organiser et de présider l'ensemble des réunions du Conseil de l'UE. Par exemple, c'est son ministre de l'Environnement qui préside le Conseil de l'Environnement ; tandis que son ministre de l'Agriculture préside le Conseil de l'Agriculture. Par exception toutefois, le Conseil des Affaires étrangères est présidé pendant 5 ans par le haut représentant de l'Union pour les Affaires étrangères et la Politique de sécurité : l'Espagnol Josep Borrell. • Calendrier : ○ Finlande : juillet à décembre 2019 ○ Croatie : janvier - juin 2020 ○ Allemagne : juillet - décembre 2020 ○ Portugal : janvier - juin 2021 ○ Slovaquie : juillet - décembre 2021 ○ France : janvier - juin 2022
Groupe de Visegrad	• Histoire : Le groupe de Visegrád (également appelé V4 ou encore Visegrád 4) désigne un ensemble de quatre pays d'Europe centrale : la Hongrie, la Pologne, la République tchèque et la Slovaquie. Formé en 1991 à la fin de la Guerre froide, il a d'abord permis à ses membres de faciliter leur intégration au sein de l'Union européenne et de l'OTAN. Cette plateforme a gagné en notoriété et en influence au cours des dernières années, utilisée par ses membres pour défendre des positions communes. Le groupe de Visegrád prône par exemple une politique restrictive en matière d'immigration ou encore une Europe faisant la part belle aux souverainetés nationales. • Récemment : Longtemps inconnu du grand public, le groupe de Visegrád ne cesse de gagner en notoriété depuis l'automne 2015. Cela est principalement dû à la proximité idéologique des dirigeants hongrois, polonais, slovaque et tchèque – respectivement Viktor Orbán, Beata Szydło (de 2015 à 2017) puis Mateusz Morawiecki, Robert Fico (de 2012 à 2018) puis Peter Pellegrini et Bohuslav Sobotka (de 2014 à 2017) puis Andrej Babiš – et ce en dépit de leurs divergences partisans. ○ Et cette proximité de vues s'est vérifiée plus particulièrement sur la question des migrations. En septembre 2015, le groupe de Visegrád a en effet élaboré une position commune à l'encontre de la politique de répartition des réfugiés par quotas au sein de l'Union européenne, proposée par le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker. Soucieux de fermer leurs frontières aux étrangers, notamment

	musulmans, ces pays n'ont cessé depuis de défendre cette ligne dure. Jusqu'à obtenir gain de cause lors du sommet de Bratislava du 16 septembre, au cours duquel la Commission européenne et les Etats membres ont accepté de renoncer à la politique de répartition par quotas. A Bratislava, le V4 a mis en avant le concept de "solidarité flexible", visant à laisser les Etats libres de leurs "formes de contribution" à la politique migratoire. ○ Depuis, le groupe de Visegrád s'emploie à bloquer la réforme du règlement de Dublin, régissant la gestion des demandes d'asile au sein de l'UE. En effet, selon ce système, cette charge revient automatiquement au premier pays d'entrée des demandeurs d'asile, actuellement les Etats membres du pourtour méditerranéen. Un texte revenant sur ce principe est à l'étude depuis des mois, mais certains pays, craignant de se voir imposer l'accueil de demandeurs d'asile, s'y opposent catégoriquement. C'est donc particulièrement le cas de la Hongrie, de la Pologne, de la République tchèque et de la Slovaquie.
--	---

Politique de transparence et de garantie de l'intégrité publique	- Article 11 alinéa 2 du TUE « les institutions doivent entretenir un dialogue ouvert, transparent et régulier avec les associations représentatives et la société civile » - Article 15 TFUE qui dispose que toutes les institutions de l'UE « œuvrent dans le plus grand respect possible du principe d'ouverture » afin d'assurer la responsabilité des institutions et donc la possibilité du contrôle démocratique - Possible tension entre ces deux principes à savoir celui d'ouverture et le principe de transparence dont découle des obligations pouvant remettre en cause le principe d'ouverture - Article 245 TFUE « Les membres de la Commission s'abstiennent de tout acte incompatible avec le caractère de leurs fonctions. Les États membres respectent leur indépendance et ne cherchent pas à les influencer dans l'exécution de leur tâche.
Base Juridique de la transparence, de la relation entre lobby et administration	- Les relations entre lobbys et administration : Possible tension entre ces deux principes ci-dessous à savoir celui d'ouverture et le principe de transparence dont découle des obligations pouvant remettre en cause le principe d'ouverture - Article 11 alinéa 2 du TUE « les institutions doivent entretenir un dialogue ouvert, transparent et régulier avec les associations représentatives et la société civile » - Article 15 TFUE qui dispose que toutes les institutions de l'UE « œuvrent dans le plus grand respect possible du principe d'ouverture » afin d'assurer la responsabilité des institutions et donc la possibilité du contrôle démocratique - Principe d'indépendance des membres de la Commission par rapport à leurs EM - Article 245 TFUE « Les membres de la Commission s'abstiennent de tout acte incompatible avec le caractère de leurs fonctions. Les États membres respectent leur indépendance et ne cherchent pas à les influencer dans l'exécution de leur tâche. » - Principe de secret professionnel suite à un potentiel pantouflage - Article 339 TFUE « Les membres des institutions de l'Union, les membres des comités ainsi que les fonctionnaires et agents de l'Union sont tenus, même après la cessation de leurs fonctions, de ne pas divulguer les informations qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel, et notamment les renseignements relatifs aux entreprises et concernant leurs relations commerciales ou les éléments de leur prix de revient. »
Voir le portefeuille de Vera Jourova sur la transparence et ce qu'elle veut faire de son mandat	- Méthode de travail de la Commissaire « Je collaborerai avec les vice-présidents désignés, M. Šefčovič et Mme Šuica, au sein du groupe de commissaires chargé de donner un nouvel élan à la démocratie européenne, groupe dont la présidence m'a été confiée. Je collaborerai avec le commissaire désigné M. Reynders dans le domaine de l'état de droit. Compte tenu de ma responsabilité horizontale en ce qui concerne la Charte des droits fondamentaux, j'œuvrerai avec tous les collègues en vue de veiller conjointement au respect des droits fondamentaux dans tous les domaines d'action, dont la transformation numérique, les migrations et la sécurité. » - Liste de ses responsabilités et chantiers - Leading the Commission's work on values and transparency, upholding the rule of law. - Ensuring the democratic system is open, transparent, protected from external interference. - Chairing the Commissioners' Group on a New Push for European Democracy. - Playing a lead role in the Conference on the Future of Europe and its follow-up on democratic processes and institutional matters. - Brokering talks on improving, notably, the lead candidate system and transnational lists. - Maintaining an open, transparent and regular dialogue with other EU institutions, citizens, representative associations and civil society. - Coordinating an EU Democracy Action Plan to address external intervention in EU elections. - Tabling legislative proposals to ensure more transparency in paid political advertising and clearer rules on financing European political parties. - Supporting work on countering disinformation and fake information, while preserving freedom of expression, freedom of the press and media pluralism. - Monitoring implementation of the Code of Practice, with regulatory intervention if necessary. - Identifying risks to plurality in the media sector and proposing cross-border projects to support independent and diverse journalistic activities.

	○ Leading talks on a Transparency Register and independent ethics body for EU institutions ○ Coordinating the European Citizens' Initiative, giving European more say in decision making. ○ Leading the work on the EU's accession to the European Convention on Human Rights. ○ Monitoring the application of the Charter of Fundamental Rights. ○ Safeguarding the right of peaceful assembly and the freedom of association. ○ Raising awareness of EU citizenship rights with the Rights, Equalities and Citizenship Programme. ○ Coordinating work on inclusion and building a genuine Union of equality and diversity
La médiatrice Européenne : son rôle, son histoire et son fonctionnement : Principe d'intégrité public	• <u>Histoire</u> : ○ Le Médiateur européen a été institué par le traité de Maastricht (1992). Le premier Médiateur, Jacob Söderman (1995-2003), a été élu par le Parlement en 1995. Le professeur P. Nikiforos Diamandouros lui a succédé en 2003 (2003-2013). L'actuelle Médiatrice, Emily O'Reilly, est entrée en fonction le 1er octobre 2013. • <u>Article 228 du TFUE</u> : ○ Fonction : ▪ Un médiateur européen, élu par le Parlement européen, est habilité à recevoir les plaintes émanant de tout citoyen de l'Union ou de toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un État membre et relatives à des cas de mauvaise administration dans l'action des institutions, organes ou organismes de l'Union, à l'exclusion de la Cour de justice de l'Union européenne dans l'exercice de ses fonctions juridictionnelles. Il instruit ces plaintes et fait rapport à leur sujet. Conformément à sa mission, le médiateur procède aux enquêtes qu'il estime justifiées, soit de sa propre initiative, soit sur la base des plaintes qui lui ont été présentées directement ou par l'intermédiaire d'un membre du Parlement européen, sauf si les faits allégués font ou ont fait l'objet d'une procédure juridictionnelle. Dans les cas où le médiateur a constaté un cas de mauvaise administration, il saisit l'institution, organe ou organisme concerné, qui dispose d'un délai de trois mois pour lui faire tenir son avis. Le médiateur transmet ensuite un rapport au Parlement européen et à l'institution, organe ou organisme concerné. La personne dont émane la plainte est informée du résultat de ces enquêtes. ○ Principes : ▪ Le médiateur est élu après chaque élection du Parlement européen pour la durée de la législature. Son mandat est renouvelable. ▪ Le médiateur peut être déclaré démissionnaire par la Cour de justice, à la requête du Parlement européen, s'il ne remplit plus les conditions nécessaires à l'exercice de ses fonctions ou s'il a commis une faute grave. ▪ Le médiateur exerce ses fonctions en toute indépendance. Dans l'accomplissement de ses devoirs, il ne sollicite ni n'accepte d'instructions d'aucun gouvernement, institution, organe ou organisme. Pendant la durée de ses fonctions, le médiateur ne peut exercer aucune autre activité professionnelle, rémunérée ou non. ▪ Le Parlement européen, statuant par voie de règlements de sa propre initiative conformément à une procédure législative spéciale, fixe le statut et les conditions générales d'exercice des fonctions du médiateur après avis de la Commission et avec l'approbation du Conseil. • <u>Procédure</u> ○ Recommandations du Médiateur : Lorsque le Médiateur décèle un cas de mauvaise administration, il soumet toute(s) recommandation(s) appropriée(s) à l'institution concernée conformément à l'article 3, paragraphe 6, du statut et demande à l'institution concernée de lui faire parvenir un avis sur la (ou les) recommandation(s) dans un délai de trois mois. L'avis doit indiquer si et, le cas échéant, comment l'institution a mis en œuvre ou entend mettre en œuvre la (ou les) recommandation(s). Le Médiateur envoie l'avis au plaignant, qui peut présenter des observations dans un délai d'un mois ○ Transmission au Parlement : Le Médiateur rend compte au Parlement européen de ses enquêtes de manière régulière ainsi qu'à travers un rapport annuel. Le Médiateur peut envoyer un rapport spécial au Parlement européen sur toute enquête où il a

	constaté un cas de mauvaise administration et qui, selon lui, présente un intérêt public significatif. ○ Initiative du Médiateur : Le Médiateur procède de sa propre initiative à des enquêtes qu'il estime justifiées. Les procédures applicables aux enquêtes ouvertes à la suite d'une plainte, s'appliquent, dans la mesure où elles sont pertinentes, aux enquêtes d'initiative. • Rôle : Le Médiateur européen est un organe indépendant et impartial qui peut demander des comptes aux institutions et aux agences de l'Union européenne, et qui promeut la bonne administration. Le Médiateur européen aide les personnes, les entreprises et les organisations qui rencontrent des problèmes avec l'administration de l'Union européenne en enquêtant sur des plaintes relatives à des cas de mauvaise administration de la part des institutions et organes de l'Union européenne, ainsi qu'en examinant, de sa propre initiative, des questions systémiques plus larges. Le Médiateur renforce donc le pouvoir des citoyens en les aidant à faire valoir leurs droits fondamentaux. Les citoyens ont droit à une bonne administration, mais ils ont aussi le droit de savoir ce que font les institutions de l'UE (transparence) et le droit de participer aux activités de ces dernières. Le Médiateur joue donc un rôle central pour garantir l'application et la protection de tous ces droits par les institutions de l'UE. • Organisation : ○ Médiatrice et un cabinet ○ Différentes unités ▪ 1 unité de communication ▪ 4 unités d'enquête classique ▪ 1 unité personnel administration et budget ▪ 1 unité d'enquête stratégique : La mission est de favoriser des améliorations systémiques dans l'administration de l'Union européenne, essentiellement en menant et en supervisant des enquêtes d'initiative et en nouant le dialogue avec les institutions, les organes, les bureaux et les agences conformément aux objectifs fixés dans la stratégie « Cap sur 2019 » de la Médiatrice et aux priorités définies dans le plan annuel de gestion. • Exemple de cas traité dans le cadre de ces enquêtes : Decision in strategic inquiry OI/1/2019/MIG concerning the transparency of the bodies involved in preparing Eurogroup meetings (Dec 2019) ○ Il y a un registre public répertoriant différents documents de travail notamment concernant la stratégie de la médiatrice • Rapport « Putting it right » sur l'année 2018 ○ Il est mentionné le fait que 20 cas de mauvaise administration ont été au moins partiellement traité dont 10 par la Commission Européenne ○ Exemple de cas : la commission refusait de transmettre le nom et cv des membres d'un groupe d'expert sur les risques sanitaires en lien avec la radioactivité qui conseillait la Commission au motif de la protection des données personnelles. Après l'intervention de la Médiatrice Européenne, La Commission a ouvert ces données et notamment l'historique des membres de ce groupe d'expert. • La stratégie CAP sur 2019 de la médiatrice (mandat 2014-2019) ○ Visibilité ○ Pertinence ○ Impact : notamment en promouvant une bonne administration et une augmentation de la transparence • <u>Actualité</u> : ○ Les Verts saisissent la médiatrice sur un possible conflit d'intérêts impliquant BlackRock – Dans un courrier envoyé le 17 avril, 34 membres du groupe écologiste demandent à la médiatrice européenne d'enquêter sur l'attribution par la Commission européenne d'une étude sur la finance durable au gestionnaire d'actifs. Les signataires souhaitent s'assurer que les règles relatives aux marchés publics ont été respectées, et s'interrogent sur un possible conflit d'intérêts – BlackRock investissant des sommes importantes dans les énergies fossiles. Le fait que cette étude soit sous-traitée n'est pas une exception – la Commission européenne passe de nombreux contrats avec des consultants extérieurs pour conduire des études »
Le registre européen de transparence : transparence des activités de lobbying	• Principe : Le registre de transparence est une base de données répertoriant les organisations qui cherchent à influencer le processus législatif et de mise en œuvre des politiques des institutions européennes. Il met en évidence les intérêts défendus, par qui et avec quels budgets. Il permet ainsi au public d'exercer une surveillance et offre la possibilité aux citoyens et à d'autres groupes d'intérêts de suivre les activités des lobbyistes. • Etapes :

	○ 1995 : création d'un registre de transparence pour le Parlement Européen ○ 2008 : création d'un registre de transparence pour la Commission ○ 2011 : fusion des deux registres. Le Conseil reste encore à ce jour observateur du mécanisme ○ 2016 : la Commission européenne a transmis une proposition d'accord au Parlement européen et au Conseil de l'UE pour rendre obligatoire l'inscription des lobbys sur le registre de transparence. Les négociations ont patiné jusqu'en décembre 2018, avant d'être suspendues ○ 2019 : Verts/ALE au Parlement européen a tout de même réussi à faire passer, le 31 janvier 2019, un amendement déposé à l'occasion de la révision du règlement intérieur de l'institution. Les lobbys ne sont toujours pas obligés de s'inscrire sur le registre européen. Mais dorénavant, alors qu'il s'agit déjà d'une obligation pour les membres de la Commission, les eurodéputés ne "devraient" plus rencontrer "que des représentants d'intérêts qui sont officiellement inscrits dans [ce] registre de transparence" ● Fonctionnement/Obligations liées au registre : ○ L'inscription au registre reste volontaire contrairement au système français ○ L'inscription permet d'avoir des accréditations pour circuler plus librement au sein du Parlement et de la Commission mais cela n'empêche pas les lobbys non enregistrés de rencontrer les parlementaires en dehors du parlement par exemple ○ L'Accord Inter-Institutionnel (IAA) entre le Parlement et la Commission en 2011 ayant permis la fusion définit un code de conduite en 12 points que se doivent de respecter les inscrits sur le registre ○ Le registre est géré par le secrétariat commun du registre de transparence (JTRS) qui, sur base d'environ 800 contrôles aléatoires par an, vérifie l'exactitude des données contenus dans la base de données. Les déclarants qui ne font pas les mises à jour nécessaires, ou ne coopèrent pas avec le Secrétariat, sont radiés du système. ○ Depuis 2014, les commissaires européens et les hauts fonctionnaires de la Commission sont tenus de ne rencontrer que des représentants de groupes d'intérêts inscrits au registre et de notifier publiquement les rendez-vous ○ 31 Janvier 2019 : Les acteurs clés du processus législatif" (les députés qui pilotent la législation au Parlement - rapporteurs, rapporteurs fictifs et présidents de commission) devront désormais obligatoirement publier en ligne "toutes les réunions prévues avec les représentants d'intérêts inscrits au registre de transparence" ● Règles autour du contrôle des activités de lobbying : ○ L'encadrement des cadeaux : Les députés européens peuvent recevoir des cadeaux lorsqu'ils représentent le Parlement à titre officiel. Mais ils doivent les déclarer, "selon les conditions définies dans les mesures d'application du code de conduite". Un "registre des cadeaux" recense ainsi tous les paquets reçus par les eurodéputés au cours de la dernière législature (2014-2019). Seule une soixantaine de présents a néanmoins été enregistrée en 5 ans, par les 751 eurodéputés ● Statistiques et chiffres clés du registre : ○ Au total, à la date du 3 juillet 2019, 11 826 organisations sont inscrites au registre de transparence de l'UE. ○ Même s'il est très difficile de faire des estimations sur la couverture réelle du registre, une étude académique récente (2013) a estimé que le registre couvrait 60 à 75% des organisations de lobbying actives au niveau européen ○ Selon un classement établi par le site lobbyfacts.eu, créé par les ONG Corporate Europe Observatory et Lobby Control, le Conseil européen de l'industrie chimique est le groupe d'intérêt qui dépense le plus pour influencer les institutions européennes : 12 millions d'euros en 2018, pour 78 lobbyistes employés (49 équivalents temps plein), dont 23 représentants actuellement accrédités au Parlement européen. L'Américain Google est, lui, le plus actif, avec plus de 200 rencontres avec des membres de la Commission entre novembre 2014 et juin 2019. ○ Profil type des inscrits : plus des deux tiers représenteraient des intérêts commerciaux. Tandis que "les ONG, les associations de défense des consommateurs, les représentants des Etats et des régions constituent le tiers restant ● Critique du registre : ○ En 2013 mais toujours d'actualité : La critique du système actuel, le système actuel est volontaire ; par conséquent, il n'est pas illégal d'influer les institutions de l'UE sans s'inscrire dans le registre. Selon des recherches récentes, le TR couvre environ 75% des organisations actives du secteur privé et 60% des ONG actives dans le
--	---

	lobbying auprès des institutions européennes. De nombreuses organisations soutiennent cet appel, parmi elles European Public Affairs Consultancies' Association et Transparency International. Toutefois, l'OCDE, tout en soulignant l'importance de la transparence et la nécessité des contrôles, ne recommande pas de manière catégorique l'introduction de registres obligatoires. • Débats récents autour de l'impact du lobbying sur la législation européenne ○ Lobbying intense des banques pendant la crise économique et financière qui a été efficace pour ces dernières = plan massif d'injection de liquidités ; ○ Victoire de la société civile dans le cadre de la mise en place de la protection des données (RGPD) face aux géants du numérique (Google, Apple, Facebook, Amazon). ○ GAFA sont néanmoins parvenus à échapper à une "taxe GAFA" européenne, faute d'accord entre les Vingt-Huit au début de l'année 2019.
Réforme Kinnock : Transparence de l'administration « La promotion d'une nouvelle gouvernance européenne »	• <u>Contexte</u> : Démission de la Commission Jacques Santer en 1999. Ce dernier au moment de sa nomination apparaît comme un second choix dans la mesure où il choisit suite au veto du RU concernant des profils davantage fédéraliste. En ce sens, son action est limitée dès le début de son mandat. Sont particulièrement visés la commissaire française Edith Cresson, accusée de favoritisme, et le commissaire espagnol Manuel Marin en raison de fraudes dans l'aide humanitaire. De façon plus générale, les critiques portent sur la gestion financière et administrative de la Commission et de ses services. Un rapport va alors être commandé par le Parlement pour appréhender la gestion de l'administration de la Commission et il va être particulièrement critique obligeant la Commission à démissionner en 1999. • <u>Les projets de réforme de l'administration antérieur</u> : Dès 1997-1998, plusieurs réformes aux noms explicites ont commencé à être mises en œuvre, telles que « Sound Efficient Management », « Map 2000 » ou « DECODE » (Dessiner la Commission de demain), sans parler du rapport Caston, un document confidentiel qui contenait des mesures assez radicales comme le possible licenciement des fonctionnaires. Des fuites préalables à la parution de ce rapport avaient attisé la mobilisation contre la réforme Liikanen. Dans cette conjoncture, la réforme s'est toutefois heurtée à une forte et unitaire opposition des organisations sociales et professionnelles (OSP), c'est-à-dire les syndicats de la fonction publique européenne (Georgakakis, 2002c). À l'issue des mobilisations du personnel lors du printemps 1998, les négociations avaient été rouvertes et avaient conduit à un processus de consultation qui a dû être rompu du fait de la démission de la Commission en 1999. • <u>Contenu de la réforme Kinnock</u> : a pour objectif central de moderniser l'administration (Vice-Président de la Commission) l'un des rares rescapés de la Commission Santer. Grande diversité des sujets dans la réforme Kinnock : ○ Il s'agit tout d'abord d'une réforme des statuts des fonctionnaires, qui voit le remplacement des catégories A, B, C, D distinguant les grades de la fonction publique par deux corps, d'administrateurs (AD) et d'assistants (AST), ○ L'abaissement du niveau d'entrée des administrateurs désormais recrutés en AD 5. ○ Une réforme budgétaire, qui, entre autres changements, a établi la gestion et préparation de budget par activité (GPA et EBA) et un nouveau cycle de programmation, et une gestion décentralisée dans les directions générales. ○ Cette réforme porte aussi sur les ressources humaines, incluant le recrutement, la formation, l'évaluation des carrières. ○ Il s'agit enfin de tout un ensemble de règles plus ou moins formelles ayant trait à la transparence, la responsabilité, l'éthique, bref, autant d'éléments qui transforment le cadre des pratiques administratives dans le contexte plus général de la promotion d'une « nouvelle gouvernance européenne »
Sponsoring des présidences tournantes du conseil de l'union européenne : fondements et enjeu	• <u>Principe</u> : dans le cadre des présidences tournantes du Conseil de l'UE, les Etats peuvent se faire sponsorisés pour réduire les couts induits par la présidence. Différentes échelles de sponsoring ○ Offre platine >40 K ○ Offre or ○ Offre argent ○ Offre bronze <10 000K • <u>Problème de transparence</u> : Les listes de sponsors et les montants versés sont opaques. Récemment, seule l'Irlande a levé le voile, en déclarant 1,4 million d'euros de parrainages pour ses six mois de présidence en 2013. • <u>Différents exemples</u> ○ Exemple roumains et finlandais : Il y a un an, la présidence roumaine avait elle aussi passé un accord avec sa compagnie pétrolière nationale et un autre avec... Coca-Cola. Prenant le relais, les Finlandais se sont fait parrainer par le constructeur BMW. Si la tradition est bien ancrée, elle commence à énerver sérieusement.

	○ Cas autrichien : Microsoft fournissait un cloud aux dirigeants (souvent sponsor) ○ Cas Croate : La Croatie devrait bientôt dévoiler la liste complète de ses mécènes. Outre le pétrolier Ina, des industries de l'agroalimentaire devraient aussi être labellisées fournisseurs officiels, imposant logos et produits lors des sommets et événements organisés par la Présidence. D'autres apporteront de l'argent sonnante et trébuchante censé couvrir les dépenses de fonctionnement, de communication et de réceptions pour les six mois à la tête du Conseil de l'UE. Le groupe Ina, première compagnie pétrolière croate, devient fournisseur officiel d'essence : ses stations-service ravitailleront les voitures de la présidence du Conseil de l'Union européenne. Présidence justement attribuée pour six mois à... la Croatie • <u>Actualité autour du sponsoring des présidences tournantes</u> ○ The Council has delayed its response to the European Ombudsman about sponsorship of presidencies for one month due to the coronavirus crisis. Context: In January — which feels like eons ago — the European Ombudsman recommended that the Council “issue guidance to Member State governments concerning their use of sponsorship to fund the costs of holding the Council Presidency.” The rub is that corporate sponsors of the rotating presidency can be misinterpreted by citizens, making it look like the EU (or some of its institutions) are for sale and beholden to undue influence. The Council had until April 6 to respond, but says it needs another month due to the pandemic, according to the ombudsman’s office. New Council documents obtained by the Corporate Europe Observatory reveal that Germany’s upcoming presidency has already “concluded some smaller local business sponsorship contracts aiming to promote regional interests, supporting informal regional events.” The document dated January 31 is interesting because earlier that month, the German government responded to questions from MPs about this subject, stating that it was not aware of plans to secure sponsorships, even of local products. The documents also reveal that Croatia, which currently holds the rotating presidency, intended to only secure “a limited number of sponsorship contracts with local business.” However, it has since secured sponsorships with 15 businesses, including car companies Citroën and Peugeot. And finally, in light of the European Ombudsman’s request for the Council to issue recommendations, the documents reveal that “many delegations supported the possibility to issue guidance on sponsorship.” Some delegations stressed that “such guidance should be general and of a non-binding nature and that any decision in this regard should belong to each Presidency, based on a case-by-case assessment
Enjeu Ethique / Scandale Européen	• Processus électoral, financement des campagnes ○ Au cours de la campagne des européennes de 2019, plusieurs partis européens, comme le Parti populaire européen (PPE) auquel sont affiliés les Républicains français, et l'Alliance des libéraux et démocrates pour l'Europe (ALDE), qui siège avec La République en marche au sein du groupe Renew Europe, ont été épinglés pour avoir touché des fonds de multinationales comme Microsoft ou Bayer. En réaction, l'ALDE a annoncé qu'elle mettait fin "à tout parrainage d'entreprise". • Rejet de certains commissaires Sylvie Goulard : L'éphémère ministre des armées du gouvernement d'Edouard Philippe, qui avait échoué à être nommée dans la nouvelle Commission européenne en raison de cette enquête, est soupçonnée par la justice française d'avoir participé à un système mis en place par le parti de François Bayrou et consistant à faire rémunérer des salariés du MoDem par le Parlement européen comme assistants alors qu'ils n'en exerçaient pas la fonction. Une méthode, déjà largement utilisée par l'ex-Front National, permettant ainsi au MoDem de soulager des finances en berne. Selon un rapport des enquêteurs de l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales (OCCLIFF), le parti centriste aurait mis en place une « institutionnalisation du prêt d'assistants parlementaires ». Dans le cadre d'une enquête menée sur les mêmes faits par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF), Mme Goulard, candidate malheureuse de la France à la Commission européenne, avait déjà accepté de rembourser 45 000 euros dans le cadre d'une procédure similaire. La somme correspondait à huit mois de salaire d'un de ses assistants, pour lequel elle n'avait pas pu fournir « de preuve de travail ». Le Parlement européen a depuis sommé deux anciens eurodéputés du MoDem, de lui rembourser plusieurs milliers d'euros dans le cadre d'une procédure administrative sur l'emploi présumé fictif de leurs assistants. Jean-Luc Bennhamias, ancien des Verts élu sous l'étiquette du MoDem entre 2009 et 2014, devra rembourser environ 45 000 euros, pour l'emploi de deux assistants à temps partiel. Nathalie Griesbeck, eurodéputée centriste de 2004 à 2019, devra, quant à elle, payer « environ 100 000 euros ».

Action de Transparency International Union Européenne	- History: Transparency International EU is part of the global anti-corruption movement, Transparency International, which includes over 100 chapters around the world. Since 2008, Transparency International EU has functioned as a regional liaison office for the global movement and as such it works closely with the Transparency International Secretariat in Berlin, Germany. Transparency International EU leads the movement's EU advocacy, in close cooperation with national chapters worldwide, but particularly with the 24 national chapters in EU Member States. Transparency International EU's mission is to prevent corruption and promote integrity, transparency and accountability in EU institutions, policies and legislation. - Strategy 2020: Empowered Citizens, an Accountable Europe - TI EU for the next five years - Transparency and technology are the twin pillars of our strategy - We believe that the EU should embrace a transformative transparency agenda in its policies and legislation, making information relevant to the prevention and detection of corruption available to the wider public. But information alone is not transparency. Civil society needs the capacity and skills to convert raw data into a tool for accountability. Technology is only part of the answer but holds out the prospect of the anti-corruption movement acting with unprecedented reach and scale. 3 priorities: - Political Integrity: we want to make decision-making in the EU as transparent as possible, so that politicians, civil servants and lobbyists could be held accountable for their actions. We also want to ensure that the EU spends its money transparently. - Financial flows and crime: We want to make sure that the vast sums of money that flow around the EU are sourced from legitimate means and have legitimate ends. - EU leader of the fight against anti-corruption: We focus on the EU's attempts to facilitate anti-corruption efforts of governments in Member States and non-EU countries. - Projects : - European Union Integrity Study 2.0: Transparency International has developed the national integrity system methodology to evaluate countries' overall resilience to corruption risks. In 2014, we adapted this methodology to the supranational institutions of the European Union, leading to the publication of the EU integrity system study covering the EU's main institutions, as well as the EU's bodies working in the areas of justice, investigation and prosecution of fraud, and good governance, namely: European Commission, European Parliament, Council of the EU, European Council, Court of Justice of the EU, European Court of Auditors (CJEU), European Anti-Fraud Office (OLAF), Europol, Eurojust, and the European Ombudsman. This was followed by further studies of the EU's economic governance institutions. On the occasion of a new European Parliament and Commission to be elected in 2019, we are preparing an update of the 2014 assessment – with three studies zooming in specifically on the European Parliament, the European Commission, and the Council of the EU. - Pillars of the national integrity evaluation system: - Legislative branch of government - Executive branch of government - Judiciary - Public sector - Law enforcement - Electoral management body - Ombudsman - Anti-corruption agencies - Political parties - Media - Civil society - Position/Actualité : - Last news: they have signed an Open letter: the EU must not sit idly by while a Member State's democracy is in jeopardy, drawing the attention of the Commission on the issue raised by Victor Orban in Hungary putting in danger the democracy 2017 : Par ailleurs, en 2017 Transparency International EU avait affirmé que "26 eurodéputés qui ont quitté le Parlement européen en 2014 travaillent actuellement pour les cabinets de lobbying de Bruxelles". Une passerelle qu'elle appelait à encadrer, alors que "pour les commissaires, il y a une période 'de latence' (cooling-off) de 18 mois".
--	---

Fiche Thématique sur l'UE

<https://www.europarl.europa.eu/factsheets/fr/home>

Actualité :



Veille et Analyse

Focus sur la crise économique actuelle – Les mesures européennes La Commission

Mesures économiques :

- Augmentation de 3,1 Mds€ du budget 2020
- Initiative d'investissement en réaction du Covid-19 : déblocage de 37 Mds€ du budget de l'UE pour les systèmes de soins, PME et marché du travail
- Déblocage de 28Mds€ issus des fonds structurels n'ayant pas encore été alloués
- 800M€ du Fonds de solidarité pour les catastrophes naturelles pour les pays les plus touchés

Mesures réglementaires :

- Assouplissement des règles en matière d'aide d'Etat
- Activation de la « clause dérogatoire générale » du Pacte de stabilité et de croissance

Autres mesures :

- Création d'une réserve stratégique rescEU de matériel médical à hauteur de 50M d'euros
- Aide de 20 Mds€ pour les pays voisins (Afrique, Etats caribéens)
- Investissement de 350 M€ pour soutenir la recherche et l'OMS



Au total, près de 1500 Mds€ mobilisés



Veille et Analyse

Focus sur la crise économique actuelle – Les mesures européennes Les Banques européennes

La Banque centrale européenne

- Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) : rachat d'obligations d'Etat et d'entreprise pour un montant total de 750 Mds€.
- Assouplissement de certaines règles en matière d'actifs éligibles et de quotas par Etat

La Banque européenne d'investissement

- Mobilisation jusqu'à 40 Mds€ de financements potentiels pour les entreprises européennes touchées par la crise, sous forme de prêts-relais ou suspensions de remboursements de crédits.
- Création d'un fonds de garantie paneuropéen permettant de lever jusqu'à 200Mds€ pour les PME



Anticiper

Quelles perspectives pour l'après-crise? – La stratégie numérique



Une Europe adaptée à l'ère du numérique

Façonner l'avenir numérique de l'Europe



Dans quelle mesure la crise renforce la nécessité d'une réponse?

Demander le contrôle

Compétences de l'Union Européenne

Compétences exclusives Article 3 du TFUE	Compétences partagées Article 4 du TFUE	Compétences de coordination Article 6 du TFUE
Seule l'Union peut légiférer et adopter des actes juridiquement contraignants, les États membres ne pouvant le faire par eux-mêmes que s'ils sont habilités par l'Union, ou pour mettre en œuvre les actes de l'Union. - Union douanière - Règles de concurrence intracommunautaires - Union économique et monétaire - Développement durable (conservation des ressources biologiques en mer et sur terre) - Commerce extracommunautaire - Conclusion de certaines accords internationaux	L'Union et les États membres peuvent légiférer et adopter des actes juridiquement contraignants dans ces domaines. Les États membres exercent leur compétence dans la mesure où l'Union n'a pas exercé la sienne. Les États membres exercent à nouveau leur compétence dans la mesure où l'Union a décidé de cesser d'exercer la sienne. - Marché commun - Politique sociale (limitée aux aspects définis dans le TFUE) - Politique régionale (cohésion économique, sociale et territoriale) - Politique agricole et halieutique - Politique de recherche et d'innovation - Politique énergétique - Politique environnementale - Protection des consommateurs - Politique des transports - Réseaux transeuropéens - Espace de liberté, de sécurité et de justice - Coopération au développement et aide humanitaire - Enjeux communs de sécurité en matière de santé publique	L'Union dispose d'une compétence pour mener des actions pour appuyer, coordonner ou compléter l'action des États membres. - Politique culturelle - Politique industrielle - Politique touristique - Politique d'éducation, de formation et de la jeunesse (en) - Protection et amélioration de la santé - Protection civile - Coopération administrative

Repères historiques sur l'Union Européenne

Chronologie de l'Union européenne [\[modifier | modifier le code \]](#)

Signature	1948	1951	1954	1957	1965	1975	1986	1992	1997	2001	2007
Entrée en vigueur	1948	1952	1955	1958	1967	1976	1987	1993	1999	2003	2009
Nom du traité	Traité de Bruxelles	Traité CECA	Accords de Paris	Traité de Rome (TCEE) Traité Euratom	Traité de fusion	institution officielle	Acte unique européen	Traité de Maastricht (TUE et TCE)	Traité d'Amsterdam (TUE et TCE)	Traité de Nice (TUE et TCE)	Traité de Lisbonne (TUE et TFUE)
								Les trois piliers de l'Union européenne			
								Communautés européennes			
								Communauté européenne de l'énergie atomique (Euratom)			
								Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA)			
								Communauté économique européenne (CEE)			
								Dissoute en 2002			
								Communauté européenne (CE)			
								Justice et affaires intérieures (JAI)			
								Coopération policière et judiciaire en matière pénale (CPJMP)			
								Politique étrangère et de sécurité commune (PESC)			
								Union européenne (UE)			
								Dissoute en 2011			
								Union occidentale (UO)			
								Union de l'Europe occidentale (UEO)			

Partie 2 : Connaissance du parcours Politique et Motivation

2. Actualités européennes : Green deal / migration / plan artificial intelligence / Nouvelle Commission VDL / MFF --> bien connaître les grandes lignes du programme de travail et les PTF des Commissaires, surtout français. Pour les POL article de COSTA qui fait référence par exemple sur le rejet de Goulard : <https://theconversation.com/trois-lectures-de-lehec-de-sylvie-goulard-a-la-commission-125341>

3. Question sur votre parcours académique / pro: pourquoi le Collège en plus dans votre projet pro, où vous vous voyez dans 5 ans, quelles institutions ? Pourquoi pas le privé ou l'international ? Pourquoi le CoE si vous avez déjà de l'expérience pro dans votre domaine ?

4. Enfin, connaissance basique du fonctionnement des institutions

1) Questions sur le programme POL :

Pourquoi j'ai choisi ce programme :

Collège créé en 1949 : institution ancienne avec une histoire et la ville de bruges n'est pas un hasard car en plein cœur de l'Europe

Aussi, je souhaite poursuivre ma spécialisation pour intégrer des organes d'influence travaillant sur les problématiques d'éthique publique et de régulation du lobbying au niveau européen. Ces enjeux sont centraux dans le débat public européen comme en témoigne le fait que des acteurs comme Transparency International EU et le Président de la République française aient appelé à créer l'équivalent de la HATVP à l'échelle européenne. A la fin de mes études, je souhaite intégrer une structure qui me permettra de travailler en lien direct avec ces sujets notamment en tant que représentant d'intérêts chez TI UE ou comme contractuel par exemple pour la Médiatrice européenne.

Or de nombreux alumnis du master travaille aujourd'hui en tant que représentants d'intérêts, dans les métiers en lien avec affaires publiques

Au-delà des connaissances sur le processus de décision de l'Union Européenne, ce master m'offrira des opportunités pour me spécialiser auprès d'enseignants et de praticiens experts des questions de représentation d'intérêts, de bonne gouvernance ou encore d'impact de l'Union Européenne sur les services publics nationaux. Il complètera ma compréhension du fonctionnement de l'Union Européenne tout en m'offrant une approche concrète à travers notamment son jeu de simulation ou l'intégration du groupe « Transparency International » du Collège, en activité extrascolaire. Si ma candidature est retenue, je compte profiter pleinement du cadre multiculturel unique offert par le Collège en profitant de toutes les opportunités qui sont offertes.

Mais aussi par l'offre des activités extracurriculaires avec le groupe TI (conférence organisée sur l'état de la transparence au sein de l'UE) mais aussi le ECGT (European Center for Government Transformation) ou le Hack4Ideas avec Microsoft (proposition politique sur des sujets en lien avec le numérique)

Cours :

- Je veux suivre les cours introductifs notamment le cours de droit institutionnel communautaire - Professeur François Xavier MILLET

- Cours du Premier Semestre : 3 cours obligatoires / Préparation du jeu de simulation / un cours d'études générales
 - **CO:** CHANG M. - The Political Economy of European Integration (40h)
 - **CO:** COSTA O. - Politics and Policies of the EU (40h)
 - **CO :** JACQUE J.P. - Droit institutionnel de l'Union européenne (40h)
 - **Simulation Game:** SETTEMBRI P., HERMANIN C. & WORTH J. - Negotiation and Decision-Making in the EU: A Simulation Game (50h)
 - **Un cours d'études générales**, celui qui me parle le plus est le cours suivant : HAARSCHER G. - Les valeurs européennes et leurs mutations contemporaines (25h)
- Cours du deuxième Semestre : Deuxième phase du jeu de simulation d'une proposition législative européenne / 3 cours à options / Un cours d'études du programme général
 - **CO:** BAILEY M. & JURETZKI B. - Digital Policies at the EU Level (30h)
 - **CO:** GREENWOOD J. - Interest Representation in the EU (30h)
 - **CO:** HOREL S. - A Practical Approach to Preparing and Managing EU Projects (30h)
 - **Un cours d'études générales :** DE WECK R. - L'Union européenne dans les débats publics nationaux - Les médias et la crise de légitimité de l'Union européenne (25h)
- Cours à Options sans évaluation en plus que j'aimerais suivre (rentre dans le cadre du programme général d'études :
 - CARRER S. - Effective Political Communication (8h)

Mémoire/Séminaire de recherche : remise du mémoire en mai

- Nom du séminaire de recherche qui m'intéressera (il faut en choisir un et ensuite on sera accompagné par le prof) :
 - BRACK N. - L'Union européenne en panne ? Crise, euroscepticisme, partis politiques, populisme, politisation (30h)
- Potentiel sujet : La régulation éthique au sein des institutions communautaires comme solution à la crise de confiance envers l'Union Européenne
 - Initiative européenne en matière de transparence 2005
 - (<https://journals.openedition.org/pyramides/204>)
 - J'ai notamment vu qu'une conférence avait été organisée par le groupe transparency International sur le sujet suivant : The Current State of Transparency in the EU avec des acteurs de la transparence au sein de l'Union Européenne comme Mr Martin OHRIDSKI, Policy Officer, EC Joint Transparency Register Secretariat ;
<https://www.coleurope.eu/fr/events/conference-behind-veil-current-state-transparency-eu>

Ateliers de professionnalisation : (ne vaut pas d'ECTS mais un certificat de participation)

- PATTEN R. - **EU Lobbying: Demystifying the Reality – Demonstrating the Democratic Necessity (8h)**
- SAINT MARTIN F. - Assistants parlementaires et collaborateurs d'élus (8h)

Voyage d'études : entre Luxembourg et Strasbourg 5 jours en février

Simulation Game : préparation entre octobre et novembre et se déroule normalement en Janvier (note de 3 pages dessus)

Activité Extrascolaires :

- Il y en a trois qui me parlent
 - Le groupe transparency international issu d'un partenariat avec TI UE : qui a pour objectif de sensibiliser les étudiants aux problématiques de corruption, de transparence au sein des institutions européennes
 - European Center for Government Transformation : l'idée est d'offrir une réponse à une problématique donnée d'une ville avec un rendu écrit et une présentation orale (exemple des sujets de l'an dernier : Users' engagement strategy: Eindhoven City Council ; Government as a platform in local public services: Stavanger City Council ; Blockchain in local public services: Torino City Council)
 - Hack4Ideas en partenariat avec Microsoft : Les participants sélectionnés seront en compétition avec 10 équipes de 3 étudiants (une par université). Ils devront développer des solutions politiques (telles que, par exemple, une proposition de loi, une campagne de sensibilisation, un projet, une action exécutive, etc.) sur l'un des sujets suivants : Inclusion numérique, Intelligence artificielle et éthique, La paix numérique, La lutte contre le crime et la protection des droits fondamentaux des citoyens, Technologies et changement climatique